

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
pre dodanie tovarov a poskytovanie služieb
(ďalej len „VOP“)

KOSIT EAST s. r. o.

so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO 36 211 451,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel Sro, vložka č. 12979/V
(ďalej len „KOSIT“)

OBSAH

1	ÚVODNÉ USTANOVENIA	2
2	VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV	2
3	OBJEDNÁVKA	3
4	UZATVORENIE ZMLUVY	4
5	MIESTO A ČAS PLNENIA	4
6	CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY	4
7	PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN	6
7.1	VŠEOBECNÉ USTANOVENIA	6
7.2	VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE NAKLADANIE S ODPADMI	6
7.3	OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE TRIEDENÝ ZBER	9
7.3.1	OBCE	9
7.3.2	PRÁVNICKÉ OSOBY – PODNIKATELIA	10
7.4	OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE NÁJOM KONTAJNEROV	11
7.5	OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PREDAJ KONTAJNEROV	11
7.6	OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PREPRAVNÉ A ČISTIACE SLUŽBY	12
7.7	ČIPOVÝ SYSTÉM	12
8	PODMIENKY DOVOZU ODPADU DO ZARIADENÍ NA SPRACOVANIE ODPADU	13
8.1	ZEVO	13
8.2	SKLÁDKY	15
9	OBSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB	15
10	TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY	15
11	POISTENIE	16
12	ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY	16
13	ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU	16
14	SANKCIE	16
15	SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV	17
16	OCHRANA SPOTREBITEĽA	17
17	SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	18

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Tieto VOP sa vzťahujú na dodanie tovarov a poskytovanie služieb v rozsahu predmetu podnikania spoločnosti KOSIT (ďalej len „**SLUŽBA**“).
- 1.2. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvný vzťah uzatvorený medzi spoločnosťou KOSIT ako poskytovateľom SLUŽBY a druhou zmluvnou stranou (ďalej len „**OBJEDNÁVATEĽ**“) predmetom ktorého je poskytovanie SLUŽBY (ďalej len „**ZMLUVA**“).
- 1.3. Na účely týchto VOP sa spoločnosť KOSIT a OBJEDNÁVATEĽ označujú vo vzťahu k ZMLUVE aj ako „**ZMLUVNÉ STRANY**“ alebo jednotlivito ako „**ZMLUVNÁ STRANA**“.
- 1.4. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť ZMLUVY. Uzatvorením ZMLUVY ZMLUVNÉ STRANY potvrdzujú výlučnú aplikáciu týchto VOP na zmluvný vzťah založený ZMLUVOU. V prípade rozporu medzi obsahom ZMLUVY a týmito VOP majú prednosť ustanovenia ZMLUVY.
- 1.5. Tieto VOP tvoria výlučnú dohodu ZMLUVNÝCH STRÁN aplikovateľnú na poskytovanie SLUŽBY spoločnosťou KOSIT OBJEDNÁVATEĽOVI a výslovne vylučujú aplikovateľnosť akýchkoľvek obchodných alebo iných podmienok OBJEDNÁVATEĽA.

2 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

- 2.1. Pre účely týchto VOP, ZMLUVY, OBJEDNÁVKY a právneho vzťahu medzi spoločnosťou KOSIT a OBJEDNÁVATEĽOM, majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

- **doprava odpadu** - podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnú potrebu; výkonom prepravy sa rozumie premiestňovanie odpadu;
- **Katalóg odpadov** - katalóg odpadov stanovený vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov;
- **komisionálne zhodnotenie/zneškodnenie odpadu** - zhodnotenie/zneškodnenie odpadu za účasti komisie spolu s potvrdením o vykonaní SLUŽBY vo forme zápisnice;
- **kontajner/nádoba** - zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou KOSIT, ktorá je určená na zber a skladovanie dohodnutého odpadu; [nádoby rôznych objemov (napr. 110l, 120l, 240l, 1100l, vreće, VOK, VKK a iné)];
 - **dodanie kontajnera** - preprava kontajnera na miesto určené OBJEDNÁVATEĽOM podľa podmienok uvedených v ZMLUVE a týchto VOP;
 - **nájom kontajnera** - poskytnutie kontajnera vo vlastníctve spoločnosti KOSIT alebo na základe oprávnenia spoločnosti KOSIT do užívania OBJEDNÁVATEĽOVI za účelom zberu a skladovania odpadu;
 - **stiahnutie kontajnera** - prevzatie a odvoz kontajnera z miesta určeného OBJEDNÁVATEĽOM podľa podmienok uvedených v ZMLUVE a týchto VOP;
 - **vyprázdnenie kontajnera** - odvoz naplneného kontajnera za účelom spracovania odpadu s následným vrátením prázdneho kontajnera na miesto určené OBJEDNÁVATEĽOM podľa podmienok uvedených v ZMLUVE a týchto VOP;
- **letná údržba** - zabezpečenie čistenia pozemných komunikácií a dodanie technickej vody, ktoré nie je pitná do bazénov v období od 1. apríla do 30. septembra kalendárneho roka;
- **nakladanie s odpadom** - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa;
- **Nariadenie EIDAS** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické

transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES;

- **Nariadenie o vozidlách** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami
- **Nariadenie vlády o typoch vozidiel** - nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
- **nebezpečný odpad** - odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu;
- **nepracovný deň** - sobota, nedeľa, dni pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;
- **OBJEDNÁVATEĽ** - právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba, ktorá doručila objednávku spoločnosti KOSIT alebo uzatvorila ZMLUVU so spoločnosťou KOSIT podľa týchto VOP;
- **odpad** - huteľná vec alebo látka, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť;
- **odpadové hospodárstvo** - súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom;
- **priprava odpadov na opätovné použitie** - činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stalo odpadom, pripravujú, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania;
- **skladovanie odpadov** - dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený;
- **SKLÁDKA** - zariadenie určené na zneškodňovanie nie nebezpečného odpadu činnosťou D1 v zmysle prílohy č. 1 k zákonu
- **skládkovanie odpadov** - ukladanie odpadov na skládku odpadov;
- **SLUŽBA** - činnosti a práce poskytované alebo vykonávané spoločnosťou KOSIT alebo zabezpečované spoločnosťou KOSIT prostredníctvom iných osôb, najmä, ale nie len:
 - a) zber a odvoz odpadov,
 - b) triedenie odpadov,
 - c) úprava odpadov,
 - d) zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov,
 - e) preprava odpadov,
 - f) dodanie, nájom, stiahnutie, vyprázdnenie kontajnerov,
 - g) čistenie komunikácií (letná a zimná údržba),
 - h) pomocné práce (ručné čistenie, nakládka a vykládka a pod.)
 - i) nájom prenosných WC,
 - j) preprava tovarov a materiálov;
- **spracovanie odpadu** - činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním, ak nie je v zákone a v ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch uvedená inak;
- **škoda** - skutočná škoda, ušlý zisk a náklady, ktoré spoločnosť KOSIT musela alebo bude musieť vynaložiť v dôsledku porušenia povinností OBJEDNÁVATEĽA;
- **triedenie odpadov** - delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov;

- **úprava odpadu** – činnosť, ktorá vedie k zmene chemických vlastností, biologických vlastností alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho prepravy, zhodnotenia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností;
- **VKK** – veľkokapacitný kontajner o objeme 5 m³, 7 m³ alebo 9 m³ s odvozom ramenovým nosičom;
- **VOK** – veľkoobjemový kontajner o objeme 9 m³, 13 m³, 16 m³, 20 m³, 22 m³, 23 m³ alebo 30 m³ s odvozom hákovým nosičom typu ABROLL;
- **vyhláška** – vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov;
- **zariadenie KOSIT** – zariadenie na úpravu, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu prevádzkované spoločnosťou KOSIT alebo akoukoľvek osobou patriacou do skupiny KOSIT;
- **zákon** – zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- **zákon o DPH** - zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;
- **zákon o poplatkoch** – zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- **zber odpadov** – zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov;
- **ZEVO** – zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 v zmysle prílohy č. 1 zákona – „Zariadenie na energetické využitie odpadov“;
- **zhodnocovanie odpadu** - činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona;
- **zhromažďovanie odpadu** – dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu;
- **zimná údržba** – zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácií a zmiernovanie závad vzniknutých v dôsledku zimných poveternostných podmienok v období od 1. októbra do 31. marca kalendárneho roka;
- **zneškodňovanie odpadu** – činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona;

3 OBJEDNÁVKA

3.1. Objednávka OBJEDNÁVATEĽA musí obsahovať:

3.1.1. Identifikačné údaje OBJEDNÁVATEĽA, ktorým je:

- a) právnická osoba, v rozsahu:
 - obchodné meno,
 - sídlo,
 - IČO, DIČ a v prípade platiteľov DPH aj IČ DPH,
 - meno, priezvisko a funkciu konajúcej osoby,
- b) fyzická osoba – podnikateľ, v rozsahu:
 - obchodné meno,
 - miesto podnikania,
 - IČO, DIČ a v prípade platiteľov DPH aj IČ DPH,
 - meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa,
- c) fyzická osoba – nepodnikateľ, v rozsahu:
 - meno a priezvisko,
 - adresu trvalého pobytu a adresu bydliska, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu,

- dátum narodenia,

- 3.1.2. označenie objednávky dátumom jej vyhotovenia,
- 3.1.3. špecifikáciu objednávaných SLUŽBY; v prípade SLUŽBY týkajúcej sa nakladania s odpadom vrátane označenia katalógového čísla odpadov podľa Katalógu odpadov,
- 3.1.4. určenie miesta poskytnutia SLUŽBY,
- 3.1.5. požadovaný dátum a čas začatia i ukončenia poskytnutia SLUŽBY,
- 3.1.6. kontaktné údaje OBJEDNÁVATEĽA v rozsahu: telefónne číslo a e-mailová adresa,
- 3.1.7. meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene OBJEDNÁVATEĽA alebo zastupovať OBJEDNÁVATEĽA vo vzťahu k poskytovaným SLUŽBAM v rozsahu objednávky, najmä, avšak nie len oprávnenej potvrdzovať poskytnutie SLUŽBY,
- 3.1.8. meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej vystaviť objednávku v mene OBJEDNÁVATEĽA, (ďalej len „**OBJEDNÁVKA**“).
- 3.2. OBJEDNÁVKA musí byť písomná, a musí byť vyhotovená výlučne vo forme objednávkového formulára zverejneného na webovom sídle spoločnosti KOSIT – www.kosit.sk v elektronickej alebo listinnej (tlačenej) podobe (ďalej len „**OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR**“) a musí byť doručená spoločnosti KOSIT niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 - 3.2.1. priamo z webového sídla www.kosit.sk,
 - 3.2.2. e-mailom na adresu obchod@kosit.sk (v prípade neexistencie predchádzajúceho zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou KOSIT a OBJEDNÁVATEĽOM) alebo obj.dispecing@kosit.sk (v prípade existencie predchádzajúceho zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou KOSIT a OBJEDNÁVATEĽOM)
 - 3.2.3. osobne alebo poštou na adresu sídla spoločnosti KOSIT.
- 3.3. Ak v týchto VOP nie je ďalej uvedené inak, spoločnosť KOSIT v lehote dvoch (2) pracovných dní od doručenia OBJEDNÁVKY oznámi OBJEDNÁVATEĽOVI e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v OBJEDNÁVKE cenovú ponuku (ďalej len „**CENOVÁ PONUKA**“), ktorá bude obsahovať:
 - 3.3.1. možný termín poskytnutia SLUŽBY (deň začatia poskytovania SLUŽBY a celkový čas poskytovania SLUŽBY); uvedená lehota platí len v prípade, že OBJEDNÁVATEĽ potvrdí OBJEDNÁVKU spôsobom podľa odseku 3.4. a súčasne splní podmienky podľa odseku 3.3.4,
 - 3.3.2. predbežnú cenu za poskytnutie SLUŽBY [pri určení predbežnej ceny spoločnosť KOSIT vychádza z údajov uvedených v objednávke (ďalej len „**PREDBEŽNÁ CENA**“); konečná cena za poskytnutie SLUŽBY bude vyúčtovaná na základe skutočného rozsahu poskytnutej SLUŽBY, a môže byť vyššia ako predbežná cena (ďalej len „**CENA**“)],
 - 3.3.3. výšku zálohovej platby na cenu SLUŽBY, ak sa vyžaduje,
 - 3.3.4. iné skutočnosti alebo povinnosti, ktoré sú pre poskytnutie SLUŽBY nevyhnutné, a ktoré musia byť zo strany OBJEDNÁVATEĽA splnené najneskôr o 7.00 hod. v deň poskytnutia SLUŽBY, inak spoločnosť KOSIT nebude v omeškaní s poskytnutím SLUŽBY, napr. upraviť/prispôsobiť miesto poskytnutia SLUŽBY alebo zabezpečiť prístup k určenému miestu poskytnutia SLUŽBY (ďalej len „**OSOBITNÉ PODMIENKY**“).
- 3.4. Doručenie CENOVEJ PONUKY spoločnosťou KOSIT OBJEDNÁVATEĽOVI sa bude považovať za prijatie jednotlivých OBJEDNÁVKY zo strany spoločnosti KOSIT za podmienky, že OBJEDNÁVATEĽ po jej prijatí potvrdí svoju OBJEDNÁVKU spôsobom podľa odseku 3.4 tohto článku týchto VOP. Márnym uplynutím lehoty na doručenie CENOVEJ PONUKY podľa prvej vety tohto odseku platí, že spoločnosť KOSIT OBJEDNÁVKU neprijala. OBJEDNÁVATEĽ po prijatí CENOVEJ PONUKY od spoločnosti KOSIT podľa predchádzajúceho odseku e-mailom potvrdí alebo zruší svoju OBJEDNÁVKU najneskôr v deň nasledujúci po doručení CENOVEJ PONUKY. V prípade, že OBJEDNÁVATEĽ

nepotvrdí a ani nezruší OBJEDNÁVKU, platí, že márnym uplynutím dňa nasledujúceho po odoslaní CENOVEJ PONUKY podľa predchádzajúceho odseku sa OBJEDNÁVKA považuje za zrušenú OBJEDNÁVATEĽOM. Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN sa za potvrdenie OBJEDNÁVKY OBJEDNÁVATEĽOM považuje aj zaplatenie zálohy na cenu SLUŽBY vo výške oznámenej OBJEDNÁVATEĽOM v CENOVEJ PONUKE podľa odseku 3.3.3 v lehote určenej pre prijatie objednávky podľa tohto odseku; ako variabilný symbol pre jednotlivé platby OBJEDNÁVATEĽ uvedie svoje IČO, resp. dátum narodenia vo formáte [DDMMRRRR], ak zo zálohovej faktúry nevyplýva inak.

- 3.5. V prípade, ak OBJEDNÁVATEĽ postupuje pri objednaní SLUŽBY tak, že v sídle spoločnosti KOSIT osobne alebo poštou odovzdá riadne a úplne (v súlade s odsekom 3.1.) vyplnený OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR v tlačenej podobe:

3.5.1. za prijatie OBJEDNÁVKY zo strany spoločnosti KOSIT sa bude považovať opatrenie tohto OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRA pečiatkou spoločnosti KOSIT s dátumom prijatia OBJEDNÁVKY;

3.5.2. náležitosti CENOVEJ PONUKY uvedené v odseku 3.3. spoločnosť KOSIT splní jej odovzdaním OBJEDNÁVATEĽOM v tlačenej podobe osobne v sídle spoločnosti KOSIT alebo jej zaslaním poštou na adresu uvedenú v OBJEDNÁVKE;

3.5.3. náležitosti potvrdenia OBJEDNÁVKY uvedené v odseku 3.4. OBJEDNÁVATEĽ splní vlastnoručným podpísaním CENOVEJ PONUKY a jej odovzdaním v sídle spoločnosti KOSIT osobne alebo poštou; za moment potvrdenia OBJEDNÁVKY podľa odseku 3.4. tohto článku týchto VOP sa považuje moment doručenia OBJEDNÁVATEĽOM vlastnoručne podpísanej CENOVEJ PONUKY v zmysle tohto odseku spoločnosti KOSIT.

- 3.6. OBJEDNÁVKA, ktorá je prijatá spoločnosťou KOSIT a potvrdená OBJEDNÁVATEĽOM je pre ZMLUVNÉ STRANY záväzná.

4 UZATVORENIE ZMLUVY

- 4.1. ZMLUVA medzi spoločnosťou KOSIT a OBJEDNÁVATEĽOM vzniká:

4.1.1. dňom potvrdenia OBJEDNÁVKY OBJEDNÁVATEĽOM podľa článku 3 odseku 3.4. VOP,

4.1.2. dňom uzatvorenia samostatnej písomnej zmluvy medzi spoločnosťou KOSIT a OBJEDNÁVATEĽOM.

- 4.2. Spoločnosť KOSIT a OBJEDNÁVATEĽ môžu uzatvoriť ZMLUVU aj použitím prostriedkov elektronickej komunikácie, a to kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s nariadením EIDAS alebo prostredníctvom iného elektronického nástroja uzatvárania zmlúv určeného spoločnosťou KOSIT. ZMLUVNÉ STRANY vyhlasujú, že takýto spôsob uzatvorenia ZMLUVY nepochybne umožňuje zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila a teda takto uzatvorenú ZMLUVU považujú za písomnú formu právneho úkonu spĺňajúcu požiadavky platných a účinných právnych predpisov pre riadne uzatvorenie zmluvy.

5 MIESTO A ČAS PLNENIA

- 5.1. Spoločnosť KOSIT poskytne SLUŽBY v mieste plnenia určenom v ZMLUVE, a to až po splnení OSOBITNÝCH PODMIENOK zo strany OBJEDNÁVATEĽA, ak sa vyžadujú.

- 5.2. Spoločnosť KOSIT poskytne SLUŽBY v čase určenom v ZMLUVE.

- 5.3. Pri opakujúcich sa plneniach spoločnosť KOSIT bude poskytovať SLUŽBY v intervaloch a podľa harmonogramu, ak bol dohodnutý, alebo na základe písomnej objednávky (avíza) OBJEDNÁVATEĽA.

- 5.4. Ak je v ZMLUVE uvedené, že sa SLUŽBA poskytuje na objednávku, má sa na mysli písomná objednávka, ktorú je OBJEDNÁVATEĽ povinný zaslať spoločnosti KOSIT aspoň tri (3) pracovné dni pred požadovaným termínom plnenia e-mailom na e-mailovú adresu dispečingu obj.dispecing@kosit.sk a v kópii aj na e-mailovú adresu obchodného zástupcu spoločnosti KOSIT uvedenú v ZMLUVE. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade požiadavky

OBJEDNÁVATEĽA na poskytnutie SLUŽIEB nad rámec SLUŽIEB dohodnutých v ZMLUVE. SLUŽBY na objednávku spoločnosť KOSIT vykoná pre OBJEDNÁVATEĽA podľa svojich kapacitných a prevádzkových možností.

- 5.5. Ak je predmetom ZMLUVY odovzdanie a prevzatie odpadov do určeného zariadenia, takéto odovzdanie je možné výlučne počas prevádzkovej doby stanovenej v príslušnom prevádzkovom poriadku zariadenia, pokiaľ sa ZMLUVNÉ STRANY nedohodnú inak.

6 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Za poskytnutie SLUŽBY sa OBJEDNÁVATEĽ zaväzuje zaplatiť spoločnosti KOSIT dohodnutú CENU vo výške podľa CENOVEJ PONUKY a/alebo dohodnutej v ZMLUVE vyúčtovanej v rozsahu podľa skutočne vykonaných výkonov. V prípade podľa článku 8 odseku 8.2.3, alebo ak je predmetom ZMLUVY zhodnotenie odpadu v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Kokšov – Bakša, Košice (ďalej len „BPS“) s hmotnosťou do jednej (1) tony, bude spoločnosťou KOSIT účtovaná minimálna cena vo výške ceny za jednu (1) tonu odpadu.

- 6.2. Ak je predmetom ZMLUVY zneškodnenie odpadu skládkovaním, v cene za poskytnutie SLUŽBY nie je zahrnutá a zohľadnená cena za úpravu odpadu (fyzikálna, tepelná, chemická alebo biologická vrátane jeho triedenia) pred jeho uložením na SKLÁDKU za účelom jeho zneškodnenia (ďalej len „úprava“). V prípade, že na základe legislatívy, ktorá nadobudne účinnosť po uzatvorení ZMLUVY vznikne povinnosť úpravy odpadu pred jeho zneškodnením skládkovaním a úpravu vykoná alebo zabezpečí spoločnosť KOSIT, cena za poskytnutie SLUŽBY podľa tohto odseku sa zvýši o cenu za úpravu dovezeného dopadu; cenu za úpravu odpadu spoločnosť KOSIT oznámi OBJEDNÁVATEĽOM pri prevzatí odpadu, resp. kedykoľvek skôr, keď mu bude známa. Odovzdaním odpadu spoločnosti KOSIT po vzniku povinnosti úpravy odpadu pred jeho zneškodnením skládkovaním (uložením na skládku) OBJEDNÁVATEĽ súhlasí so zvýšením CENY podľa tohto odseku o cenu za úpravu dopadu, ktorá mu bola spoločnosťou KOSIT oznámená.

- 6.3. V prípade, ak spoločnosť KOSIT pri poskytovaní SLUŽBY zistí, že CENA za poskytnutie SLUŽIEB je v dôsledku nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov uvedených OBJEDNÁVATEĽOM v OBJEDNÁVKE vyššia ako cena uvedená v CENOVEJ PONUKE, OBJEDNÁVATEĽ je povinný zaplatiť spoločnosti KOSIT CENU za poskytnutie SLUŽIEB vo výške sumy uvedenej v CENOVEJ PONUKE označenej ako „náhradná cena“, inak vo výške ceny obvyklej za spracovanie odpadu činnosťou R1 v zmysle prílohy č. 1 k zákonu v ZEVO.

- 6.4. CENA dohodnutá v ZMLUVE, predmetom ktorej je opakované poskytovanie SLUŽBY je platná jeden (1) rok od uzatvorenia ZMLUVY. V prípade, že sa ZMLUVNÉ STRANY nedohodnú na zmene CENY najneskôr do konca príslušného roka trvania ZMLUVY, platí pre nasledujúci rok trvania ZMLUVY výška CENY dohodnutá v ZMLUVE, resp. ostatne dohodnutá.

- 6.5. V prípade, ak postupom podľa článku 7 odseku 7.2.2 týchto VOP dôjde k zmene druhu poskytovanej SLUŽBY zo SLUŽBY zneškodnenia odpadu na SLUŽBU energetického zhodnotenia, CENA za SLUŽBY bude predstavovať celkový náklad OBJEDNÁVATEĽA, ktorý by vynaložil na poskytnutie SLUŽBY, ak by k zmene druhu poskytovanej SLUŽBY v zmysle predchádzajúcej vety nedošlo. Pri spracovaní odpadov v zmysle článku 7 odseku 7.2.2 druhej vety jednotková CENA za takéto spracovanie odpadu bude zodpovedať ekvivalentu súčtu jednotkovej CENY spoločnosti KOSIT za komplexné spracovanie odpadu podľa cenníka spoločnosti KOSIT platného v čase poskytnutia SLUŽBY a sumy zákonného poplatku.

- 6.6. **Náklady na dopravu spojené s poskytnutím SLUŽBY.**

Ak súčasťou ZMLUVY je poskytnutie prepravných SLUŽIEB, OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje zaplatiť spoločnosti KOSIT dohodnutú CENU za prepravné SLUŽBY podľa CENOVEJ PONUKY vyúčtovanej v rozsahu skutočne vykonanej prepravnej

SLUŽBY bez ohľadu na prekážky na strane OBJEDNÁVATEĽA, a to aj ak z dôvodov na strane OBJEDNÁVATEĽA neboli SLUŽBY poskytnuté, ak spoločnosť KOSIT náklady na prepravu vynaložila; pre určenie výšky nákladov na dopravu spojených s poskytnutím SLUŽBY vo vzťahu k vzdialenosti, je za východzí bod považované sídlo spoločnosti KOSIT alebo jej prevádzky, z ktorej sa SLUŽBA poskytuje, a ktorá bude uvedená v STAZKE. Uvedené platí aj v prípade potreby spoločnosti KOSIT pre riadne poskytnutie SLUŽBY vykonať viac jazd, ako bolo predpokladané v CENOVEJ PONUKE, ak je táto skutočnosť dôsledkom porušenia povinností OBJEDNÁVATEĽA ustanovených v článku 7 odseku 7.2.7.4 a/alebo 7.2.7.6. týchto VOP.

6.7. Tarifa za disponibilitu.

Pri stanovení počtu obyvateľov pre príslušný kalendárny rok sa vychádza z údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.

6.8. Doplnkové služby.

Cena za doplnkové služby, ktoré nie sú predmetom ZMLUVY, je stanovená v zmysle platného cenníka doplnkových služieb spoločnosti KOSIT a bude predmetom cenovej ponuky každej jednotlivej objednávky.

6.9. DPH.

Pokiaľ v CENOVEJ PONUKE alebo v ZMLUVE nie je uvedené inak, ceny sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorú spoločnosť KOSIT vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti.

6.10. Poplatok za uloženie odpadu.

CENY za SLUŽBY nezahŕňajú zákonný poplatok za uloženie odpadu podľa zákona o poplatkoch a ani iný poplatok, ktorý ho v budúcnosti môže nahradiť alebo ktorý môže byť zavedený popri súčasnom zákonnom poplatku (ďalej len „**zákonný poplatok**“). V prípade vzniku poplatkovej povinnosti v súvislosti s poskytovaním SLUŽIEB bude zákonný poplatok vyúčtovaný objednávatelovi samostatne podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase poskytnutia SLUŽBY.

6.11. Ďalšie dane a poplatky.

CENY za SLUŽBY nezahŕňajú žiadne ďalšie dane a poplatky, ktoré v súčasnosti existujú alebo ktoré ich v budúcnosti môžu nahradiť alebo ktoré môžu byť zavedené popri súčasných daniach a poplatkoch, ktoré spoločnosť KOSIT vyúčtuje v ich plnej výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej/poplatkovej povinnosti.

6.12. Triedený zber.

Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu znáša OZV, ktorá zodpovedá za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v obci, a s ktorou má obec ako OBJEDNÁVATEĽ ako aj spoločnosť KOSIT platne uzatvorený zmluvný vzťah. Náklady spoločnosti KOSIT na vykonávanie zberu a prípadného dotriedenia zložiek komunálneho odpadu hradí príslušná OZV za podmienok stanovených zákonom a súvisiacich právnych predpisov.

6.13. Náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa ustanovenia § 59 ods. 8 zákona, hradí obec na základe individuálnej objednávky a individuálnej cenovej ponuky odsúhlasenej oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI.

6.14. Druhotné suroviny.

Ak je predmetom ZMLUVY záväzok spoločnosti KOSIT odkúpiť od OBJEDNÁVATEĽA druhotné suroviny, spoločnosť KOSIT je povinná zaplatiť za druhotné suroviny výkupnú CENU určenú v ZMLUVE.

6.15. OBJEDNÁVATEĽ berie na vedomie, že výkupná cena určená v ZMLUVE závisí vždy od vývoja tejto ceny na trhu s druhotnými surovinami a je stanovená ku dňu uzatvorenia ZMLUVY. V prípade zmeny výkupných cien na trhu túto zmenu ZMLUVNÉ strany zoberú

túto zmenu na vedomie vždy najneskôr ku 1. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca, a to formou písomného oznámenia spoločnosti KOSIT odoslaného OBJEDNÁVATEĽOVI. Nová CENA uvedená spoločnosťou KOSIT v písomnom oznámení podľa predchádzajúcej vety je voči ZMLUVNÝM STRANÁM účinná prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomného oznámenia OBJEDNÁVATEĽOVI, bez potreby uzatvorenia dodatku k ZMLUVE. V prípade, ak OBJEDNÁVATEĽ s novou CENOU nesúhlasí, je oprávnený písomne odstúpiť od ZMLUVY najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že OBJEDNÁVATEĽ s novou CENOU súhlasí.

6.16. V prípade, ak počas trvania ZMLUVY dôjde k podstatnej zmene výkupnej ceny druhotných surovín, výkup ktorých je predmetom ZMLUVY na trhu (napr. nárast alebo pokles o viac ako 50 % oproti cene určenej v ZMLUVE), a ak o to ktorákoľvek ZMLUVNÁ STRANA písomne požiada, sú ZMLUVNÉ STRANY povinné túto skutočnosť zohľadniť uzatvorením písomného dodatku k ZMLUVE.

6.17. V prípade, ak po prevzatí druhotných surovín spoločnosť KOSIT zistí porušenie povinností OBJEDNÁVATEĽA podľa článku 7 odseku 7.2.8.13., je OBJEDNÁVATEĽ povinný spoločnosti KOSIT nahradiť náklady za vytriedenie a zneškodnenie týchto odpadov, ktorú sumu spoločnosť KOSIT vyúčtuje OBJEDNÁVATEĽOVI samostatnou faktúrou.

6.18. Odpadové oleje.

Ak je predmetom ZMLUVY poskytovanie SLUŽBY odberu odpadových olejov, ak množstvo odpadového oleja OBJEDNÁVATEĽA prevzaté spoločnosťou KOSIT v rámci jedného odberu a prepravy bude v objeme:

6.18.1. do jednej (1) tony, vrátane – OBJEDNÁVATEĽ uhradí spoločnosti KOSIT CENU za jazdný výkon, manipuláciu a za zhodnotenie / zneškodnenie odpadu, prípadne určených obalov,

6.18.2. nad jednu (1) tonu – OBJEDNÁVATEĽ uhradí spoločnosti KOSIT CENU za jazdný výkon, manipuláciu, prípadne zneškodnenie určených obalov a spoločnosť KOSIT sa zaväzuje odkúpiť od OBJEDNÁVATEĽA celý objem odpadových olejov na výkupnú cenu určenú v ZMLUVE; ustanovenia odsekov 6.14 a 6.15 sa použijú primerane.

6.19. Platobné podmienky.

CENA, resp. jej časť je splatná spôsobom a v lehote splatnosti uvedených vo faktúre. Ak nie je uvedené inak je faktúra splatná v lehote 14 dní od vystavenia faktúry spoločnosťou KOSIT.

6.20. Spoločnosť KOSIT je v odôvodnených prípadoch, oprávnená vystaviť OBJEDNÁVATEĽOVI zálohovú faktúru na zaplatenie zálohy a OBJEDNÁVATEĽ je povinný ju zaplatiť v lehote splatnosti v nej uvedenej, a to najmä, ale nie len, pred prvým poskytnutím služieb a v prípade podľa odseku 6.28.1. V takom prípade spoločnosť KOSIT zohľadní uhradenú zálohovú platbu vo faktúre. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry je spoločnosť KOSIT oprávnená prerušiť poskytovanie služieb podľa ZMLUVY až do úplného zaplatenia všetkých splatných záväzkov OBJEDNÁVATEĽA voči spoločnosti KOSIT.

6.21. Po poskytnutí jednorazovej SLUŽBY spoločnosť KOSIT vyúčtuje cenu SLUŽBY vystavením konečnej faktúry, a v prípade postupu podľa predošlého odseku, zohľadní v nej vopred zaplatenú zálohovú platbu.

6.22. Spoločnosť KOSIT, v prípade opakovane poskytovanej SLUŽBY, resp. poskytovania SLUŽBY na neurčitý čas, vyúčtuje cenu SLUŽBY poskytnutej v príslušnom kalendárnom mesiaci faktúrou, ktorú je oprávnená vystaviť po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, a v prípade postupu podľa odseku 6.19. tohto článku, zohľadní v nej vopred zaplatenú zálohovú platbu.

6.23. Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN, spoločnosť KOSIT doručí originál faktúry (aj zálohovej) výlučne prostredníctvom elektronickej pošty v elektronickej forme na e-mailovú adresu OBJEDNÁVATEĽA uvedenú v OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI alebo v ZMLUVE (ďalej len „**elektronická faktúra**“) alebo do

elektronickej schránky OBJEDNÁVATEĽA zriadenej na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Elektronické faktúry budú vyhotovené a zasielané v štandardnom formáte PDF. Spoločnosť KOSIT vyhotoví elektronickú faktúru vždy tak, aby náležitosti elektronickej faktúry, forma a spôsob jej zasielania zodpovedali všeobecne záväzným právnym predpisom účinným v čase zaslania príslušnej faktúry elektronicou formou. Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme a bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s ust. § 71 a nasl. zákona o DPH účinným v čase jej odoslania, v opačnom prípade je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený neúplnú elektronickú faktúru vrátiť najneskôr do piatich (5) dní spoločnosti KOSIT na opravu, pričom lehota splatnosti plynie až dňom vystavenia opravnej faktúry. Márnym uplynutím lehoty na vrátenie faktúry podľa predchádzajúcej vety sa má za to, že faktúra je vystavená riadne. OBJEDNÁVATEĽ udeľuje spoločnosti KOSIT súhlas na zasielanie faktúr v elektronickej forme v zmysle zákona o DPH. OBJEDNÁVATEĽ vyhlasuje, že má výlučný prístup k nemu uvedenej e-mailovej adrese pre tento účel. Spoločnosť KOSIT nezodpovedá za poškodenie údajov na elektronickej faktúre, ktoré bolo spôsobené poruchou na telekomunikačnej trase pri prenose použitím internetu. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje bezodkladne informovať spoločnosť KOSIT o zmene e-mailovej adresy určenej na doručovanie elektronických daňových dokladov alebo o technických poruchách, ktoré spôsobili alebo môžu spôsobiť jej nefunkčnosť.

6.24. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet spoločnosti KOSIT alebo deň zaplataenia dlžnej sumy do pokladne spoločnosti KOSIT. V každom platobnom styku je povinnosťou OBJEDNÁVATEĽA uvádzať ako variabilný symbol číslo faktúry ak nie je dohodnuté alebo z príslušných daňových dokladov nevyplýva inak.

6.25. Pokiaľ sa ZMLUVNÉ STRANY nedohodnú inak, pri vzniku nároku spoločnosti KOSIT na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody podľa ZMLUVY a/alebo týchto VOP je spoločnosť KOSIT oprávnená jednostranným právnym úkonom započítať si tieto svoje nároky so zálohou zaplatenou OBJEDNÁVATEĽOM v súlade s CENOVOU PONUKOU podľa článku 3 odsek 3.3.3.

6.26. Zmena cien.

Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN jednotkové ceny určené v CENOVEJ PONUKE a/alebo v ZMLUVE môžu byť upravené raz ročne, jednostranným právnym úkonom (písomným oznámením) spoločnosti KOSIT:

6.26.1. z titulu inflácie v Slovenskej republike vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to o sumu súčinnu miery inflácie v Slovenskej republike za bežný kalendárny rok a výšky jednotkových cien za SLUŽBY platených v bežnom kalendárnom roku, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za SLUŽBY, a

6.26.2. z titulu nárastu výšky minimálnej mzdy vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to o sumu zodpovedajúcu 1/3 percentuálneho medziročného nárastu minimálnej mzdy, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za SLUŽBY, a

6.26.3. z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku daní, poplatkov a poplatku za uloženie odpadu, alebo ich nahradením, alebo vznikom nových povinností na úseku daní a poplatkov, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za SLUŽBY, ktorých sa takáto zmena týka.

OBJEDNÁVATEĽ je povinný platiť takto zvýšené jednotkové ceny za SLUŽBY od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia podľa tohto odseku, resp. po zverejnení informácií o inflácii Štatistickým úradom SR alebo účinnosťou zmeny príslušných právnych predpisov.

6.27. Z dôvodov iných, ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku, môžu byť jednotkové ceny za SLUŽBY upravené len na základe

dohody oboch ZMLUVNÝCH STRÁN vo forme písomného dodatku k ZMLUVE podpísaného oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI. Návrh dodatku podľa predchádzajúcej vety predloží spoločnosť KOSIT OBJEDNÁVATEĽOVI najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. V prípade, ak k uzatvoreniu dodatku nedôjde najneskôr do desiatich (10) dní od predloženia návrhu dodatku OBJEDNÁVATEĽOVI, spoločnosť KOSIT je oprávnená od ZMLUVY odstúpiť, a to zaslaním oznámenia o odstúpení od ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOVI, ktoré musí byť odoslané najneskôr do 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie dodatku v zmysle tohto odseku. Odstúpenie je účinné ku dňu uvedenému v oznámení o odstúpení od ZMLUVY, inak ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOVI.

6.28. Omeškanie s úhradou ceny za SLUŽBY.

V prípade omeškania s úhradou sumy, na ktorú je vystavená faktúra je spoločnosť KOSIT oprávnená požadovať od OBJEDNÁVATEĽA aj zaplataenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške ustanovenej nariadením vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

6.29. Ak je OBJEDNÁVATEĽ v omeškaní s úhradou svojich splatných záväzkov voči spoločnosti KOSIT, je spoločnosť KOSIT oprávnená:

6.29.1. vystaviť zálohovú faktúru,

6.29.2. prerušiť poskytovanie SLUŽIEB podľa ZMLUVY až do úplného zaplataenia všetkých splatných záväzkov, a/alebo

6.29.3. odstúpiť od ZMLUVY, ak OBJEDNÁVATEĽ nezaplatí všetky svoje splatné záväzky ani v náhradnej lehote poskytnutej mu spoločnosťou KOSIT v písomnej výzve, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem (7) dní.

6.30. Prípadné následky oprávneného postupu spoločnosti KOSIT podľa odseku 6.28.2 a 6.28.3 nie sú škodou, za ktorú by spoločnosť KOSIT zodpovedala; spoločnosť KOSIT má nárok na zaplataenie ceny za všetky SLUŽBY poskytnuté OBJEDNÁVATEĽOVI do dňa prerušenia poskytovania SLUŽIEB alebo do dňa účinnosti odstúpenia.

7 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

7.1.1. Spoločnosť KOSIT sa zaväzuje OBJEDNÁVATEĽOVI poskytnúť SLUŽBU podľa podmienok dohodnutých v ZMLUVE a týchto VOP a OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje spoločnosti KOSIT za poskytnutie SLUŽBY zaplatiť CENU podľa podmienok dohodnutých v jednotlivých ZMLUVE, v týchto VOP a v zmysle CENOVEJ PONUKY vypracovanej jednotlivo pre každú OBJEDNÁVKU v súlade s článkom 3 odsekom 3.3 týchto VOP.

7.1.2. Spoločnosť KOSIT sa zaväzuje poskytovať SLUŽBY vhodnými technickými prostriedkami určenými na tento účel.

7.1.3. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti KOSIT pri plnení ZMLUVY nevyhnutne potrebnú súčinnosť a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť, znemožniť a/alebo zabrániť spoločnosti KOSIT v riadnom plnení ZMLUVY.

7.2 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE NAKLADANIE S ODPADMI

7.2.1. Spoločnosť KOSIT bude plniť predmet ZMLUVY v súlade so zákonom a príslušnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi, a to prostredníctvom na to určených zariadení.

7.2.2. Spoločnosť KOSIT je oprávnená vytriediť a posúdiť odovzdaný odpad a v závislosti od jeho vlastností a svojich prevádzkových možností určiť spôsob a miesto jeho spracovania v súlade so zákonom. V prípade, ak je predmetom ZMLUVY energetické zhodnotenie odpadu a spoločnosť KOSIT zistí, že zmesový komunálny odpad obsahuje iné, než komunálne odpady, vlastnosti ktorých môžu pri ich spracovaní v zariadení spoločnosti KOSIT a jeho prevádzkach ohroziť bezpečnosť, plynulosť alebo prevádzkyschopnosť zariadenia a spôsobiť akúkoľvek

- priamu, či nepriamu škodu, je oprávnený odmietnuť prevziať takýto odpad alebo ho spracovať iným, všeobecne záväznými právnymi predpismi prípustným, spôsobom.
- 7.2.3. Spoločnosť KOSIT sa zaväzuje:
- 7.2.3.1. poskytovať SLUŽBY s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne a včas a v súlade s oprávnenými požiadavkami OBJEDNÁVATEĽA,
 - 7.2.3.2. zabezpečiť prepravu odpadu vhodnými dopravnými prostriedkami spôsobilými na prevádzku v zmysle požiadaviek stanovených zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v prípade prepravy nebezpečného odpadu aj v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR) a súvisiacimi právnymi predpismi,
 - 7.2.3.3. prevziať, prepraviť a spracovať dohodnutý druh odpadu určeným spôsobom a v určenom zariadení, pokiaľ je spoločnosť KOSIT oprávnená nakladať s týmto odpadom v súlade s príslušnými povoleniami na prevádzkovanie určeného zariadenia; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 7.2.12.;
 - 7.2.3.4. vybaviť vozidlo všetkými dokladmi, najmä denným záznamom o výkone vozidla (tzv. stazka), a to v ich listinnej alebo elektronickej podobe;
 - 7.2.3.5. zabezpečiť váženie odovzdaného odpadu a zabezpečiť vystavenie dokladu o vážení;
 - 7.2.3.6. vykonať všetky práce súvisiace s odberom odpadov v súlade so zákonom a súvisiacimi právnymi predpismi,
 - 7.2.3.7. vykonávať SLUŽBY vhodnými technickými prostriedkami určenými na tento účel ako aj fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú činnostiam podľa ZMLUVY, to všetko pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov BOZP a PO a ochrany životného prostredia,
 - 7.2.3.8. umožniť OBJEDNÁVATEĽOVI prostredníctvom poverenej osoby priebežne kontrolovať poskytovanie SLUŽIEB, ktoré sú predmetom ZMLUVY,
 - 7.2.3.9. bezodkladne písomne oboznámiť OBJEDNÁVATEĽA o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie služby (postačí e-mailom),
 - 7.2.3.10. v prípade odberu **nebezpečného odpadu** kategórie „N“ od OBJEDNÁVATEĽA, plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona, najmä splniť ohlasovaciu povinnosť prepravy nebezpečného odpadu voči orgánom štátnej správy a zaslať OBJEDNÁVATEĽOVI kópie týchto ohlásení, vrátane potvrdeného SLNO, a to pokiaľ príslušné právne predpisy takúto povinnosť spoločnosti KOSIT vzhľadom na poskytovanú SLUŽBU ukladajú,
 - 7.2.3.11. v prípade odberu nebezpečného odpadu – **odpadových olejov**, v objeme nad jednu (1) tonu v rámci jedného zberu, odkúpiť od OBJEDNÁVATEĽA celý objem odpadových olejov za výkupnú cenu určenú v ZMLUVE; ustanovenia článku 6 odseku 6.14 a 6.15. sa použijú primerane.
- 7.2.4. Váženie odpadov sa realizuje na určenom certifikovanom meradle priamo v zariadení na zhodnotenie/zneškodnenie odpadov v súlade so zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 7.2.5. Za kategorizáciu odpadu zodpovedá OBJEDNÁVATEĽ.
- 7.2.6. OBJEDNÁVATEĽ je povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona, príslušných právnych predpisov, ZMLUVY a týchto VOP. V opačnom prípade je spoločnosť KOSIT oprávnená odmietnuť poskytnutie SLUŽBY a uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 14. odsek 14.2. Odmietnutie poskytnutia SLUŽBY a jeho dôvody POSKYTOVATEĽ oznámi OBJEDNÁVATEĽOVI ihneď a dohodne s ním náhradný termín poskytnutia SLUŽBY, v opačnom prípade, ak sa ZMLUVNÉ STRANY nedohodnú inak, ZMLUVA sa považuje za jednostranne zrušenú zo strany spoločnosti KOSIT z dôvodu porušenia povinností OBJEDNÁVATEĽA. Ak spoločnosť KOSIT v súvislosti s poskytnutím SLUŽBY, ktorej poskytnutie bolo odmietnuté vynaložila náklady na dopravu, je OBJEDNÁVATEĽ povinný spoločnosti KOSIT náhradu nákladov za márne vykonanú jazdu na miesto plnenia podľa ZMLUVY zaplatiť.
- 7.2.7. OBJEDNÁVATEĽ je povinný najmä, ale nie len:
 - 7.2.7.1. triediť odpady na spáliteľné druhy odpadov, nespáliteľné druhy odpadov a nebezpečné odpady,
 - 7.2.7.2. zaradiť odpad v zmysle Katalógu odpadov,
 - 7.2.7.3. nezmiešavať spáliteľné a nespáliteľné odpady v kontajneri, pokiaľ nie je dohodnuté inak,
 - 7.2.7.4. zamedziť presahovaniu odpadov mimo ložnej plochy kontajnerov,
 - 7.2.7.5. zamedziť ukladaniu odpadov do kontajnerov tretím osobám,
 - 7.2.7.6. neprekračovať maximálnu prípustnú nosnosť kontajnerov a vozidiel, prostredníctvom ktorých spoločnosť KOSIT poskytuje SLUŽBY,
 - 7.2.7.7. tekuté druhy odpadov zabezpečiť nepriepustným ochranným obalom,
 - 7.2.7.8. v prípade poškodenia prepravného obalu tento nedostatok na vlastné náklady odstrániť,
 - 7.2.7.9. splniť OSOBITNÉ PODMIENKY v stanovenej lehote,
 - 7.2.7.10. zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť, znemožniť a/alebo zabrániť spoločnosti KOSIT v riadnom plnení ZMLUVY.
 - 7.2.7.11. zabezpečiť odovzdanie odpadu tak, ako je špecifikované v ZMLUVE a týchto VOP v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - 7.2.7.12. zabezpečiť spoločnosti KOSIT riadny prístup ku kontajneru za účelom plnenia predmetu ZMLUVY; v opačnom prípade spoločnosť KOSIT nie je povinná službu podľa ZMLUVY vykonať a nie je v omeškaní s jej vykonaním,
 - 7.2.7.13. zabezpečiť prítomnosť povereného zástupcu na mieste a v čase vykonávania služby, za účelom potvrdenia o výkone vozidla (tzv. stazka), príp. ďalších dokladov, a to všetko bezodkladne po poskytnutí dohodnutej SLUŽBY, v opačnom prípade sa SLUŽBA považuje za riadne vykonanú a stazka, príp. ďalšie doklady sa považujú za odsúhlasené a potvrdené OBJEDNÁVATEĽOM, pričom podpis OBJEDNÁVATEĽA sa v takomto prípade na stazke, príp. na ďalších dokladoch nebude vyžadovať,
 - 7.2.7.14. zabezpečiť a doručiť pri každej dodávke odpadov do BPS obchodný doklad – zberný list.
 - 7.2.7.15. Pri vstupe do zariadenia určeného na spracovanie odpadov:

- a) rešpektovať osobitné režimy týchto zariadení a dodržiavať všetky povinnosti určené v prevádzkovom poriadku, prípadne iných pravidiel určených pre vykonávanie danej činnosti v príslušnom zariadení,
- b) riadiť sa pokynmi povereného pracovníka zariadenia
- c) obmedziť pobyt v zariadení na dobu nevyhnutne potrebnú,
- d) v prípade vstupu vozidiel s uzatvorenou ložnou plochou sprístupniť prevádzkovateľovi zariadenia celý nákladný priestor na kontrolu,
- e) pohyb zvozových vozidiel v areáli zariadenia obmedziť na rýchlosť max 10 km/hod.,
- f) pri výjazde zvozových vozidiel v areáli zariadenia vozidlo skontrolovať a očistiť v zmysle platných a účinných právnych predpisov upravujúcich pravidlá cestnej premávky,
- g) podrobiť sa kontrole zmluvne alebo zákonom stanovených dokumentov,
- h) podrobiť sa audiovizuálnemu záznamu, a to za účelom kontroly odovzdávaného odpadu (druh, katalógové číslo, obal a iné.).
- 7.2.7.16. zabezpečiť prítomnosť zamestnanca obce, v čase a mieste poskytovania SLUŽBY, ak je OBJEDNÁVATEĽOM obec, za účelom preukázania dôvodnosti odmietnutia poskytnutia SLUŽIEB, ak o to spoločnosť KOSIT OBJEDNÁVATEĽA požiada;
- 7.2.8. OBJEDNÁVATEĽ sa v prípade odovzdania **nebezpečných odpadov** zaväzuje:
- 7.2.8.1. Zaslať poverenej osobe spoločnosti KOSIT uvedenej v ZMLUVE písomné avízo (postačí e-mailom) o požiadavke na vykonanie služieb podľa ZMLUVY najneskôr päť (5) pracovných dní vopred, v ktorej špecifikuje druh nebezpečného odpadu uvedením katalógového čísla v zmysle Katalógu odpadov, predpokladané množstvo nebezpečného odpadu, požadovaný dátum a čas odovzdania nebezpečného odpadu na prepravu; písomné avízo sa stáva pre ZMLUVNÉ STRANY záväzným až jeho potvrdením zo strany spoločnosti KOSIT;
- 7.2.8.2. vystaviť/potvrdiť sprievodný list nebezpečného odpadu (SLNO), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, že SLNO vystaví spoločnosť KOSIT a potvrdiť aj nákladný list pre vnútroštátnu prepravu nebezpečných vecí, inak OBJEDNÁVATEĽ preberá na seba plnú zodpovednosť za oneskorené ohlásenie prepravy nebezpečného odpadu príslušným úradom a za správne zaradenie odpadu v zmysle Katalógu odpadov v zmysle zákona,
- 7.2.8.3. zabezpečiť, aby nebezpečný odpad bol zabalený vo vhodnom obale a riadne označený v súlade s ustanovením § 25 ods. 4 zákona a v zmysle požiadaviek z. č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a súvisiacimi predpismi,
- 7.2.8.4. nezmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, ani ich neriediť,
- 7.2.8.5. za účelom určenia nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s nebezpečným odpadom predložiť pri prvom vývoze a následne aspoň jedenkrát ročne analýzu vlastností a zloženia nebezpečného odpadu v zmysle ustanovenia § 5 v spojení s ustanovením § 9 vyhlášky, a to predložením protokolu analytickej kontroly odpadov vykonanej akreditovaným laboratóriom; v prípade pochybností je spoločnosť KOSIT oprávnená opätovne si vyžiadať opätovnú analytickú kontrolu nebezpečného odpadu, resp. rozšíriť jej rozsah stanovenia nebezpečných vlastností odpadov vyžadovaných od OBJEDNÁVATEĽA pre konkrétny druh nebezpečného odpadu, a to na základe pôvodu nebezpečného odpadu, dostupných informácií o zložení a vlastnostiach odpadov; na základe posúdenia výsledkov analýz môže byť CENA odlišná, ako je uvedená v CENOVEJ PONUKE alebo v ZMLUVE alebo môže byť odpad odmietnutý;
- 7.2.8.6. rešpektovať a dodržiavať v plnom rozsahu prevádzkový poriadok zariadenia na zhromažďovanie a zneškodňovanie odpadov, všeobecne záväzné právne predpisy, interné predpisy a pokyny spoločnosti KOSIT na úseku BOZP, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia,
- 7.2.8.7. v prípade odovzdania odpadov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť ich stabilizácie, zabezpečiť prehlásenie o spôsobe ich stabilizácie,
- 7.2.8.8. odpad skladovať výlučne v nádobách na to určených,
- 7.2.8.9. zabezpečiť, aby odpadové oleje ako špecifický druh nebezpečných odpadov neboli znečistené látkami obsahujúcimi chlór, rozpúšťadlá, polychlórované bifenylly (PCB), mechanické nečistoty a pod., najmä zabezpečiť, aby odpadový olej spĺňal nasledujúce parametre:
- obsah vody v hmotnostných % max 20 %,
 - obsah chlóru v hmotnostných % max 0,5 %,
 - obsah mech. nečistôt v hmotnostných % max 1%,
 - teplota – bod vzplanutia min. 110 °C,
- 7.2.8.10. nezmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné (ostatné odpady) a nezmiešavať nebezpečné druhy odpadov navzájom,
- 7.2.8.11. tuhé alebo tekuté nebezpečné odpady zabezpečiť vhodným ochranným obalom tak, aby pri manipulácii s nimi nedochádzalo k ich poškodeniu a zabezpečiť ich riadne označenie identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa osobitných predpisov,
- 7.2.8.12. zabezpečiť, aby tuhé zdravotnícke nebezpečné odpady boli zabalené vo vhodných pevných obaloch, a v prípade ich zabalenia do plastových vriec, aby neprekročili maximálnu váhu 30 kg, to všetko v zmysle osobitných predpisov,
- 7.2.8.13. v prípade predaja druhotných surovín spoločnosti KOSIT dodať spoločnosti KOSIT druhotnú surovinu v zložení a kvalite podľa jednotlivého typu a druhu druhotnej suroviny, neznečistenú iným odpadom, bez nežiadúcich prímiesí, ako sú iné druhy materiálov (napr. kovy, keramika, drevo, zemina a pod.) a súčasne neobsahujúcu žiadne zdravie škodlivé látky alebo inú kontamináciu.
- 7.2.9. OBJEDNÁVATEĽ, alebo ním oprávnená osoba v zmysle OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRA, sa zaväzuje byť prítomný na mieste a v čase výkonu SLUŽBY a potvrdiť rozsah vykonanej SLUŽBY, v opačnom prípade je

- spoločnosť KOSIT oprávnená odmietnuť vykonanie SLUŽBY a uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 14. odsek 14.3.
- 7.2.10. Pokiaľ sa ZMLUVNÉ STRANY nedohodnú inak, OBJEDNÁVATEĽ je povinný odstrániť všetky nedostatky, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia alebo nesplnenia si povinností OBJEDNÁVATEĽA podľa ZMLUVY, týchto VOP a zákona, v opačnom prípade je spoločnosť KOSIT oprávnená prerušiť poskytovanie služieb, odstúpiť od ZMLUVY a uplatniť si zmluvnú pokutu podľa článku 14. odsek 14.2.
- 7.2.11. Prevzatím odpadu sa spoločnosť KOSIT stáva držiteľom využiteľnej zložky odpadu.
- 7.2.12. Spoločnosť KOSIT je v súvislosti s poskytnutím SLUŽBY oprávnená:
- 7.2.12.1. vykonať vizuálnu kontrolu odpadov nazhromaždených OBJEDNÁVATEĽOM za účelom overenia si údajov o pôvode, vlastnostiach, zložení a druhu odpadov, tak ako boli deklarované OBJEDNÁVATEĽOM v ZMLUVE,
- 7.2.12.2. odmietnuť prevzatie odpadu od OBJEDNÁVATEĽA ak:
- a) tento obsahuje iné druhy odpadov ako boli deklarované OBJEDNÁVATEĽOM v ZMLUVE,
 - b) jeho zneškodnenie/zhodnotenie nie je technicky alebo prevádzkovo možné, nie je možné z kapacitných dôvodov na strane spoločnosti KOSIT alebo jeho zneškodnením/zhodnotením mohlo dôjsť k poškodeniu technologických zariadení spoločnosti KOSIT,
 - c) tento obsahuje také druhy odpadov, s ktorými spoločnosť KOSIT nie je oprávnená nakladať v súlade s príslušnými povoleniami na prevádzkovanie zariadenia na zneškodnenie/zhodnotenie odpadov
 - d) kontajner vo vlastníctve inej osoby ako spoločnosti KOSIT je poškodený do takej miery, že manipulácia s ním nie je možná, alebo je možná len s neprimeranými ťažkosťami.
- 7.2.12.3. odmietnuť poskytnutie SLUŽBY, ak po odovzdaní a prevzatí odpadu spoločnosť KOSIT zistí, že:
- a) tento obsahuje iné druhy odpadov ako boli deklarované OBJEDNÁVATEĽOM v ZMLUVE,
 - b) tento obsahuje také druhy odpadov, s ktorými spoločnosť KOSIT nie je oprávnená nakladať v súlade s príslušnými povoleniami.
- 7.2.12.4. odmietnuť poskytnutie SLUŽBY, ak by jej poskytnutím mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia osôb vykonávajúcich činnosti v zmysle ZMLUVY v mene spoločnosti KOSIT. Odmietnutie prevzatia odpadu podľa tohto odseku a jeho dôvod spoločnosť KOSIT oznámi OBJEDNÁVATEĽOVI v mieste plnenia a potvrdenie zašle OBJEDNÁVATEĽOVI na požiadanie tiež písomne (e-mailom). V takomto prípade nevzniká spoločnosti KOSIT povinnosť vykonať službu,
- 7.2.12.5. odmietnuť poskytnutie SLUŽBY ak je bezprostredné okolie miesta poskytovania SLUŽBY znečistené nad únosnú mieru.
- 7.2.13. V prípade odmietnutia prevzatia odpadu z dôvodu, že odpad kategórie „O“ obsahuje iné druhy odpadov ako boli deklarované OBJEDNÁVATEĽOM v ZMLUVE, vzniká spoločnosti KOSIT právo zamedziť vstup / vykázať OBJEDNÁVATEĽA do/z areálu zariadenia KOSIT a uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 14. odsek 14.5 a spoločnosť KOSIT bude oprávnená z tohto dôvodu odstúpiť od ZMLUVY.
- 7.2.14. V prípade odmietnutia prevzatia odpadu z dôvodu, že odpad kategórie „N“ obsahuje iné druhy odpadov ako boli deklarované OBJEDNÁVATEĽOM v ZMLUVE, vzniká spoločnosti KOSIT právo zamedziť vstup / vykázať OBJEDNÁVATEĽA do/z areálu zariadenia KOSIT a uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 14. odsek 14.6 a spoločnosť KOSIT bude oprávnená z tohto dôvodu odstúpiť od ZMLUVY.
- 7.2.15. V prípade odmietnutia poskytnutia SLUŽBY z dôvodu, že spoločnosť KOSIT napriek vykonanej vizuálnej kontrole až po prevzatí odpadu zistí, že odpad kategórie „O“ obsahuje iné druhy odpadov ako boli deklarované OBJEDNÁVATEĽOM v ZMLUVE, vzniká spoločnosti KOSIT právo uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 14. odsek 14.7 a spoločnosť KOSIT bude oprávnená z tohto dôvodu odstúpiť od ZMLUVY. Spoločnosť KOSIT zároveň vyzve OBJEDNÁVATEĽA na okamžité prevzatie takéhoto odpadu zo zariadenia KOSIT. Pokiaľ OBJEDNÁVATEĽ bezodkladne nezabezpečí odvoz uvedeného odpadu zo zariadenia KOSIT na základe výzvy spoločnosti KOSIT, spoločnosť KOSIT bude oprávnená zabezpečiť odvoz a prípadne aj spracovanie odpadu na náklady OBJEDNÁVATEĽA a uplatniť si voči nemu taktiež všetku škodu tým spôsobenú.
- 7.2.16. V prípade odmietnutia poskytnutia SLUŽBY z dôvodu, že spoločnosť KOSIT napriek vykonanej vizuálnej kontrole až po prevzatí odpadu zistí, že odpad kategórie „N“ obsahuje iné druhy odpadov ako boli deklarované OBJEDNÁVATEĽOM v ZMLUVE, vzniká spoločnosti KOSIT právo uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 14. odsek 14.8 a spoločnosť KOSIT bude oprávnená z tohto dôvodu odstúpiť od ZMLUVY. Pokiaľ OBJEDNÁVATEĽ bezodkladne nezabezpečí odvoz uvedeného odpadu zo zariadenia KOSIT na základe výzvy spoločnosti KOSIT, spoločnosť KOSIT bude oprávnená zabezpečiť odvoz a prípadne aj spracovanie odpadu na náklady OBJEDNÁVATEĽA a uplatniť si voči nemu taktiež všetku škodu tým spôsobenú.
- 7.2.17. V prípade odmietnutia prevzatia odpadu prevádzkovateľ zariadenia, na ktorom mal byť odpad spracovaný, vystaví OBJEDNÁVATEĽOVI doklad/váhový lístok s označením „Neprevzatý odpad“ a vyplní tlačivo „Hlásenie o neprevzatí odpadu“, ktoré zašle na príslušné orgány verejnej správy. V prípade opakovaného odmietnutia podľa odseku 7.2.15 a/alebo 7.2.16, sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany OBJEDNÁVATEĽA s právom spoločnosti KOSIT odstúpiť od ZMLUVY.
- 7.2.18. V prípade požiadavky na komisionálne zhodnotenie/zneškodnenie odpadu je OBJEDNÁVATEĽ povinný doručiť spoločnosti KOSIT objednávku podľa článku 3 aspoň päť (5) pracovných dní pred požadovaným termínom poskytnutia tejto SLUŽBY. Podmienky a ceny tejto SLUŽBY si ZMLUVNÉ STRANY dohodnú výlučne vo forme písomnej ZMLUVY.

7.3 7.3.1

OSOBNÉ USTANOVENIA PRE TRIEDENÝ ZBER OBCE

- 7.3.1.1. Obec je v zmysle zákona povinná zabezpečiť a zodpovedá za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov vznikajúcich na území

- obce jej obyvateľmi. Za tým účelom je obec povinná umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s OZV.
- 7.3.1.2. OZV je povinná zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu.
- 7.3.1.3. Ak je predmetom ZMLUVY poskytovanie SLUŽBY triedeného zberu OBJEDNÁVATEĽOVI, ktorým je obec, spoločnosť KOSIT sa zaväzuje vykonávať zber a odvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu, ktorý vzniká na území obce a ktorých pôvodcami sú fyzické osoby (obyvatelia obce), to všetko v súlade s podmienkami nakladania s týmto odpadom uvedenými v platnom programe obce a vo všeobecne záväznom nariadení obce.
- 7.3.1.4. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje:
- a) písomne oznámiť spoločnosti KOSIT názov a identifikačné údaje OZV, s ktorou má platne a účinne uzatvorený zmluvný vzťah v zmysle zákona a bezodkladne oznámiť spoločnosti KOSIT každú zmenu v subjekte OZV,
 - b) zabezpečiť spoločnosti KOSIT prístup k zberným nádobám na zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu v čase a mieste poskytovania SLUŽBY; tým sa rozumie umiestnenie zbernej nádoby na verejne prístupnom mieste v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie, bez akýchkoľvek prekážok pre príjazd zberového vozidla a bezpečnú manipuláciu s ním, a to počas celého dňa odvozu jednotlivých zložiek odpadu,
 - c) informovať obyvateľov obce o spôsobe a podmienkach systému triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu,
 - d) poskytnúť spoločnosti KOSIT potrebnú súčinnosť pri plnení jeho povinností podľa ZMLUVY, najmä informovať ho o spôsobe a podmienkach systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov v zmysle VZN obce a platného programu obce a o akejkoľvek zmene v tomto systéme,
 - e) počas trvania ZMLUVY neuzatvoriť zmluvu s iným poskytovateľom SLUŽBY, predmetom ktorej bude poskytovanie SLUŽIEB triedeného zberu,
 - f) dbať o to, aby na území obce dochádzalo k dôslednému triedeniu triedených zložiek komunálneho odpadu a aby triedené zložky neobsahovali iné druhy odpadov v zmysle Katalógu odpadov.
- 7.3.1.5. V prípade, ak OBJEDNÁVATEĽ nezabezpečí splnenie povinností podľa odseku 7.3.1.4. písm. b) zber sa považuje za riadne vykonaný.
- 7.3.1.6. V prípade porušenia povinností OBJEDNÁVATEĽA podľa odseku 7.3.1.4. písm. f) je OBJEDNÁVATEĽ povinný zaplatiť spoločnosti KOSIT cenu za zneškodnenie/energetické zhodnotenie nedôsledne vytriedeného odpadu, vo výške podľa platného cenníka spoločnosti KOSIT.

7.3.2**PRÁVNICKÉ OSOBY – PODNIKATELIA**

- 7.3.1.7. Spoločnosť KOSIT sa zaväzuje:
- a) prevziať, prepraviť, prípadne dotriediť jednotlivé zložky komunálneho odpadu a tieto následne zhodnotiť určeným spôsobom a v zariadení na to určenom,
 - b) vykonávať činnosti v súlade s platnými štandardmi triedeného zberu podľa príslušného vykonávacieho predpisu vydávaného Ministerstvom životného prostredia SR,
 - c) zabezpečiť vázanie odpadu a zabezpečiť o tom doklad,
 - d) vykonávať a viesť evidenciu o druhoch a množstve vytriedených zložiek prevzatých od OBJEDNÁVATEĽA, o ich uskladnení, prípadne dotriedení a zhodnotení a tieto údaje súhrne oznámiť OBJEDNÁVATEĽOVI najneskôr k 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 7.3.1.8. Zber a odvoz odpadu sa vykonáva v základe harmonogramu vzájomne odsúhlaseného s príslušnou OZV; harmonogram je možné meniť v závislosti od platných štandardov zberu tohto odpadu a funkčnosti systému triedeného zberu, podľa skutočného stavu v obci a odporúčaní OZV.
- 7.3.1.9. Nad rámec harmonogramu poskytne spoločnosť KOSIT SLUŽBU len na základe samostatnej OBJEDNÁVKY OBJEDNÁVATEĽA, podľa CENOVEJ PONUKY vzájomne odsúhlasenej ZMLUVNÝMI STRANAMI; náklady na mimoriadny zber znáša OBJEDNÁVATEĽ.
- 7.3.1.10. ZMLUVU, predmetom ktorej je poskytovanie služby triedeného zberu môže obec vypovedať s výpovednou lehotou 12 mesiacov, ktorá začína plynúť od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka po doručení výpovede spoločnosti KOSIT; ustanovenia článku 10 týchto VOP sa nepoužijú.
- 7.3.2.1. Ak je predmetom ZMLUVY poskytovanie SLUŽBY triedeného zberu OBJEDNÁVATEĽOVI, ktorým je právnická osoba - podnikateľ, spoločnosť KOSIT sa zaväzuje zabezpečiť v dohodnutom intervale odvoz a zhodnotenie vytriedeného odpadu.
- 7.3.2.2. Zber a odvoz odpadu sa vykonáva na v zmysle intervalu dohodnutého v ZMLUVE. Dohodnutý interval pre vývoz triedených zložiek komunálneho odpadu je možné meniť maximálne 1x za kalendárny polrok. Prevzatie a odvoz odpadu budú realizované v konkrétny deň vývozu tak, aby bol dodržaný dohodnutý interval. Deň vývozu určuje spoločnosť KOSIT v závislosti od lokality stanovišťa kontajnerov a kapacitných možností spoločnosti KOSIT, pričom deň vývozu môže byť v priebehu trvania ZMLUVY jednostranne zmenený zo strany spoločnosti KOSIT, spravidla na konkrétny kalendárny mesiac. Dni vývozu sú dostupné na webovej stránke www.kosit.sk.
- 7.3.2.3. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje:
- a) zabezpečiť spoločnosti KOSIT prístup ku kontajnerom na dohodnutom stanovišti v určený deň vývozu v čase od 6:00 do 18:00 hod.,
 - b) nemeniť miesto dohodnutého stanovišta bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti KOSIT
 - c) zabezpečiť dôsledné triedenie triedených zložiek a odovzdať spoločnosti KOSIT len taký druh odpadu, aký je špecifikovaný v ZMLUVE.
- 7.3.2.4. Spoločnosť KOSIT sa zaväzuje:

- e) prevziať, prepraviť, prípadne dotriediť jednotlivé zložky komunálneho odpadu a tieto následne zhodnotiť určeným spôsobom a v zariadení na to určenom,
 - f) vykonávať činnosti v súlade s platnými štandardmi triedeného zberu podľa príslušného vykonávacieho predpisu vydávaného Ministerstvom životného prostredia SR,
 - g) zabezpečiť váženie odpadu a zabezpečiť o tom doklad,
 - h) vykonávať a viesť evidenciu o druhoch a množstve vytriedených zložiek prevzatých od OBJEDNÁVATEĽA, o ich uskladnení, prípadne dotriedení a zhodnotení a tieto údaje súhrne oznámiť OBJEDNÁVATEĽOVI najneskôr k 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak o to OBJEDNÁVATEĽ spoločnosť KOSIT písomne požiada najneskôr do 30. novembra príslušného kalendárneho roka.
- 7.3.2.5. Porušenie povinností objednávateľa podľa odseku 7.3.2.3 písm. a) a b) je prekážkou v poskytnutí SLUŽBY na strane OBJEDNÁVATEĽA. OBJEDNÁVATEĽ môže požiadať o náhradný termín vývozu, ak tak urobí najneskôr do 24 hodín od neuskutočnenia vývozu a súčasne ak je v jeho lokalite určený iný deň vývozu v rovnakom intervale, inak OBJEDNÁVATEĽ stráca nárok na poskytnutie SLUŽBY.
- 7.3.2.6. V prípade márneho výjazdu na určené stanovišťa kontajnerov z dôvodov na strane OBJEDNÁVATEĽA, CENA za poskytnutie SLUŽBY spoločnosti KOSIT patrí v plnom rozsahu.
- 7.3.2.7. V prípade porušenia povinností OBJEDNÁVATEĽA podľa odseku 7.3.2.3. písm. c) je OBJEDNÁVATEĽ povinný zaplatiť spoločnosti KOSIT cenu za zneškodnenie/energetické zhodnotenie nedôsledne vytriedeného odpadu, vo výške podľa platného cenníka spoločnosti KOSIT.

7.4 OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE NÁJOM KONTAJNEROV

- 7.4.1. Spoločnosť KOSIT sa v súvislosti s poskytnutím SLUŽBY zaväzuje:
- 7.4.1.1. poskytnúť OBJEDNÁVATEĽOVI do dočasného užívania (prenajať) zbernú nádobu určenú na zber odpadu v type, množstve a objeme podľa druhu odpadu tak ako je dohodnuté v ZMLUVE (kontajner);
 - 7.4.1.2. poskytnúť OBJEDNÁVATEĽOVI kontajner v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie,
 - 7.4.1.3. dodať OBJEDNÁVATEĽOVI kontajner na miesto a v čase určenom v ZMLUVE; ak z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok alebo z iných dôvodov hrozí, že dodaním kontajnera na OBJEDNÁVATEĽOM určené miesto môže byť OBJEDNÁVATEĽOVI alebo inej osobe spôsobená škoda, spoločnosť KOSIT dodá OBJEDNÁVATEĽOVI kontajner na najbližšie možné miesto, na ktorom uvedené riziko nehrozí;
- 7.4.2. OBJEDNÁVATEĽ je povinný najmä, ale nie len:
- 7.4.2.1. zaplatiť spoločnosti KOSIT CENU vo výške podľa CENOVEJ PONUKY a/alebo dohodnutú v ZMLUVE spôsobom uvedeným v ZMLUVE, a to za každý aj začatý deň užívania kontajnera,

- 7.4.2.2. kontajner poskytnutý spoločnosťou KOSIT využívať len na zber dohodnutého druhu odpadov, ak nie je dohodnuté inak,
 - 7.4.2.3. zabezpečiť ochranu kontajnera pred jeho zničením, poškodením, stratou a odcudzením,
 - 7.4.2.4. nevykonávať žiadne zmeny alebo úpravy kontajnera,
 - 7.4.2.5. bezodkladne oznámiť spoločnosti KOSIT poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie kontajnera,
 - 7.4.2.6. neposkytnúť kontajner do užívania tretej osobe,
 - 7.4.2.7. nemeniť miesto dohodnutého stanovišťa bez súhlasu spoločnosti KOSIT,
 - 7.4.2.8. neprepravovať kontajner vlastnou dopravnou technikou, pokiaľ sa v ZMLUVE nedohodne inak.
- 7.4.3. Spoločnosť KOSIT odovzdá OBJEDNÁVATEĽOVI kontajner najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa uzatvorenia ZMLUVY, pokiaľ sa ZMLUVNÉ STRANY nedohodnú inak.
- 7.4.4. OBJEDNÁVATEĽ je povinný vrátiť spoločnosti KOSIT kontajner najneskôr nasledujúci deň po skončení ZMLUVY.
- 7.4.5. O odovzdaní a prevzatí kontajnera spíšu ZMLUVNÉ STRANY písomný odovzdávací a preberací protokol ktorý bude podpísaný oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI.

7.5

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PREDAJ KONTAJNEROV

- 7.5.1. Spoločnosť KOSIT sa v súvislosti s poskytnutím SLUŽBY zaväzuje:
- 7.5.1.1. odovzdať OBJEDNÁVATEĽOVI zbernú nádobu určenú na zber odpadu v type, množstve a objeme podľa druhu odpadu tak ako je dohodnuté v ZMLUVE (kontajner);
 - 7.5.1.2. previesť na OBJEDNÁVATEĽA vlastnícke právo ku kontajneru;
 - 7.5.1.3. dodať OBJEDNÁVATEĽOVI kontajner na miesto a v čase určenom v ZMLUVE; ak z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok alebo z iných dôvodov hrozí, že dodaním kontajnera na OBJEDNÁVATEĽOM určené miesto môže byť OBJEDNÁVATEĽOVI alebo inej osobe spôsobená škoda, spoločnosť KOSIT dodá OBJEDNÁVATEĽOVI kontajner na najbližšie možné miesto, na ktorom uvedené riziko nehrozí;
- 7.5.2. OBJEDNÁVATEĽ je povinný najmä, ale nie len:
- 7.5.2.1. zaplatiť spoločnosti KOSIT KÚPNÚ CENU vo výške podľa CENOVEJ PONUKY a/alebo dohodnutú v ZMLUVE spôsobom uvedeným v ZMLUVE,
 - 7.5.2.2. do doby nadobudnutia vlastníckeho práva ku kontajneru kontajner poskytnutý spoločnosťou KOSIT využívať len na zber dohodnutého druhu odpadov, ak nie je dohodnuté inak,
 - 7.5.2.3. do doby nadobudnutia vlastníckeho práva ku kontajneru zabezpečiť ochranu kontajnera pred jeho zničením, poškodením, stratou a odcudzením,
 - 7.5.2.4. do doby nadobudnutia vlastníckeho práva ku kontajneru nevykonávať žiadne zmeny alebo úpravy kontajnera,
 - 7.5.2.5. do doby nadobudnutia vlastníckeho práva ku kontajneru bezodkladne oznámiť spoločnosti KOSIT poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie kontajnera,
 - 7.5.2.6. do doby nadobudnutia vlastníckeho práva ku kontajneru neposkytnúť kontajner do užívania tretej osobe,

- 7.5.2.7. do doby nadobudnutia vlastníckeho práva ku kontajneru nemeniť miesto dohodnutého stanovišťa bez súhlasu spoločnosti KOSIT,
- 7.5.2.8. do doby nadobudnutia vlastníckeho práva ku kontajneru neprepravovať kontajner vlastnou dopravnou technikou, pokiaľ sa v ZMLUVE nedohodne inak.
- 7.5.3. Spoločnosť KOSIT odovzdá OBJEDNÁVATEĽOVI kontajner najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa uzatvorenia ZMLUVY, pokiaľ sa ZMLUVNÉ STRANY nedohodnú inak.
- 7.5.4. O odovzdaní a prevzatí kontajnera spíšu ZMLUVNÉ STRANY písomný odovzdávací a preberací protokol ktorý bude podpísaný oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI.
- 7.5.5. Nebezpečenstvo škody na kontajneri prechádza na OBJEDNÁVATEĽA okamihom odovzdania a prevzatia kontajnera.
- 7.5.6. KÚPNA CENA za kontajner bude platená formou pravidelných mesačných splátok vo výške určenej v ZMLUVE počas celej doby trvania ZMLUVY.
- 7.5.7. Vlastnícke právo ku kontajneru prechádza na OBJEDNÁVATEĽA okamihom úplného zaplatenia KÚPNEJ CENY určenej v ZMLUVE.
- 7.5.8. V prípade predčasného ukončenia ZMLUVY z akéhokoľvek dôvodu OBJEDNÁVATEĽ stráca výhodu zaplatenia KÚPNEJ CENY v splátkach a je povinný zaplatiť zostávajúcu časť KÚPNEJ CENY jednorazovo, a to ku dňu ukončenia ZMLUVY.
- 7.6 OSOBNÉ USTANOVENIA PRE PREPRAVNÉ A ČISTIACE SLUŽBY**
- 7.6.1. Ak predmetom ZMLUVY je dodanie, vyprázdnenie, resp. stiahnutie kontajnera alebo výkon ostatných prepravných služieb, OBJEDNÁVATEĽ alebo ním oprávnená osoba b v zmysle OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRA, sa zaväzuje potvrdiť denný záznam o prevádzke motorového vozidla KOSIT (tzv. STAZKU) priamo na mieste a v čase výkonu SLUŽBY, v opačnom prípade je spoločnosť KOSIT oprávnená odmietnuť vykonanie SLUŽBY a uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 14. odsek 14.3. V prípade, ak spoločnosť KOSIT poskytnutie SLUŽIEB v zmysle predchádzajúcej vety neodmietne, jej nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle predchádzajúcej vety ostáva zachovaný a SLUŽBA sa považuje za riadne vykonanú a stazka, príp. ďalšie doklady sa považujú za odsúhlasené a potvrdené OBJEDNÁVATEĽOM, pričom podpis OBJEDNÁVATEĽA sa v takomto prípade na stazke, príp. na ďalších dokladoch nebude vyžadovať,
- 7.6.2. Požiadavky na zmenu ZMLUVY, najmä v časti prepravy kontajnera je OBJEDNÁVATEĽ povinný písomne oznámiť spoločnosti KOSIT aspoň jeden (1) pracovný deň pred dohodnutým termínom výkonu SLUŽBY, vždy však najneskôr do 12.00 hod. Požiadavky doručené neskôr nie je spoločnosť KOSIT povinná akceptovať. V takýchto prípadoch spoločnosť KOSIT zabezpečí vykonanie SLUŽBY v novom termíne podľa dohody s OBJEDNÁVATEĽOM. OBJEDNÁVATEĽ však berie na vedomie, že spoločnosť KOSIT je oprávnená nevyhovieť požiadavke na skoršie vykonanie prepravy kontajnera ako bolo pôvodne dohodnuté v ZMLUVE, ak to z kapacitných dôvodov spoločnosti KOSIT nebude možné. Písomná forma požiadavky je zachovaná len v prípade jej doručenia vo forme OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRA z webového sídla spoločnosti KOSIT, alebo emailom na adresu obj.dispecing@kosit.sk, príp. osobne alebo poštou na adresu sídla spoločnosti KOSIT.
- 7.6.3. Ak spoločnosť KOSIT na mieste a v čase výkonu SLUŽBY zistí, že odpad nazhromaždený v kontajneri nezodpovedá údajom deklarovaným v ZMLUVE, je spoločnosť KOSIT

- oprávnená odmietnuť výkon prepravy kontajnera a uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 14. odsek 14.3.
- 7.6.4. V prípade, že prepravu odpadu do a z prevádzky zhodnocovania /zneškodňovania odpadov vo vlastníctve spoločnosti KOSIT si v zmysle ZMLUVY zabezpečuje samotný OBJEDNÁVATEĽ, je tento povinný po vstupe do takejto prevádzky rešpektovať a dodržiavať prevádzkový poriadok tohto zariadenia, dodržiavať všetky pokyny spoločnosti KOSIT/prevádzkovateľa takéhoto zariadenia, najmä ale nie len, všeobecne záväzné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi, ochrany životného prostredia a ďalšie súvisiace právne predpisy, ďalej je povinný dodržiavať pokyny zamestnancov prevádzky, zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktorými by ohrozoval, obmedzoval alebo sťažoval činnosť a bezpečnosť prevádzky. V prípade porušenia týchto povinností je spoločnosť KOSIT/prevádzkovateľ tohto zariadenia oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 14. odsek 14.9 a požadovať aj náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním OBJEDNÁVATEĽA vznikla.
- 7.6.5. Požiadavky na výkon služieb letnej a zimnej údržby komunikácií sú upravované individuálne v ZMLUVE.

7.7 ČIPOVÝ SYSTÉM

- 7.7.1. Za účelom doplnenia poskytovania SLUŽIEB zberu a odvozu komunálneho odpadu vrátane triedených zložiek komunálneho odpadu podľa ZMLUVY uzatvorenej s OBJEDNÁVATEĽOM, ktorým je obec, môže spoločnosť KOSIT poskytnúť OBJEDNÁVATEĽOVI SLUŽBU dodania a inštalácie čipov na jednotlivé zberné nádoby a vykonávať dynamické/statické váženie odpadu v zberných nádobách za podmienok dohodnutých v ZMLUVE a týchto VOP.
- 7.7.2. Čipy inštalované na jednotlivé zberné nádoby sú vo vlastníctve spoločnosti KOSIT a to bez ohľadu na vlastníctvo zbernej nádoby.
- 7.7.3. Dodanie a inštaláciu čipov zabezpečí spoločnosť KOSIT na svoje náklady, tým nie je dotknutá povinnosť OBJEDNÁVATEĽA podľa ustanovenia odseku 7.7.5.2. tohto článku. OBJEDNÁVATEĽ je povinný platiť spoločnosti KOSIT za každý nainštalovaný čip odplatu za správu čipu vo výške dohodnutej v zmluve.
- 7.7.4. Čipy spoločnosť KOSIT odovzdá a OBJEDNÁVATEĽ prevezme v mieste a čase na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN. Odovzdanie si ZMLUVNÉ STRANY potvrdia písomným preberacím protokolom (ďalej len „**deň inštalácie čipov**“). Dňom odovzdania čipov prechádza nebezpečenstvo vzniku škody a náhodného zhoršenia veci na OBJEDNÁVATEĽA.
- 7.7.5. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje:
- 7.7.5.1. zabezpečiť, aby nádoby, na ktorých majú byť inštalované čipy boli v stave vhodnom na inštaláciu čipov, a zabezpečiť ich udržiavanie v stave spôsobilom na manipuláciu a riadne poskytovanie SLUŽIEB zo strany spoločnosti KOSIT počas celej doby trvania ZMLUVY,
- 7.7.5.2. zabezpečiť, aby všetky nádoby, na ktorých majú byť inštalované čipy boli k dispozícii v čase vopred dohodnutom so spoločnosťou KOSIT, resp. v čase jedného ďalšieho náhradného termínu; v prípade, ak za účelom inštalácie čipov bude zo strany spoločnosti nevyhnutné vykonať tretí a/alebo každý ďalší výjazd, OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje zaplatiť spoločnosti KOSIT náklady na tento tretí a každý ďalší výjazd vo výške 300,00 EUR/výjazd a vo výške 0,10 EUR za inštaláciu čipu na každú jednu (1) zbernú nádobu v rámci tretieho a ďalšieho výjazdu;
- 7.7.5.3. prevziať čipy v dohodnutom počte a v určenom mieste, nevykonávať na nich žiadne zmeny alebo

úpravy a zabezpečiť ochranu čipov a celého čipového systému pred zničením, poškodením, stratou a odcudzením. Akékoľvek poškodenie, zničenie, stratu, vadu alebo odcudzenie, či iné znefunkčnenie čipového systému je OBJEDNÁVATEĽ povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti KOSIT;

- 7.7.5.4. počas trvania ZMLUVY alebo do uplynutia piatich (5) rokov od inštalácie čipov, podľa toho, ktorý prípad nastane neskôr, nie je oprávnený poskytnúť čipový systém (vrátane čipov) do užívania tretej osobe, okrem pôvodcov komunálneho odpadu pochádzajúceho z územia obce, vrátane triedených zložiek odpadu;
- 7.7.6. V prípade porušenia povinnosti OBJEDNÁVATEĽA v zmysle odseku 7.7.5.1 je spoločnosť KOSIT oprávnená odmietnuť poskytnutie SLUŽBY vo vzťahu k danej zbernej nádobe. Nárok spoločnosti KOSIT na zaplatenie CENY za poskytnutie SLUŽBY ostáva zachovaný.
- 7.7.7. Po každom vykonanom zbere zašle spoločnosť KOSIT OBJEDNÁVATEĽOVI prehľad výsledkov zberu (ďalej len „report“).
- 7.7.8. Primerané odchýlky medzi reportom a skutočnosťou nie sú porušením povinností spoločnosti KOSIT v zmysle ZMLUVY.
- 7.7.9. OBJEDNÁVATEĽ berie na vedomie, že zber a odvoz odpadu za použitia čipového systému sa vykonáva vozidlami vybavenými špeciálnymi váhami. V prípade, ak dôjde k neočakávanej poruche vozidla s možnosťou váženia pred plánovaným zberom OBJEDNÁVATEĽ súhlasí s tým, aby daný zber bol vykonaný prostredníctvom vozidla bez možnosti váženia; v takom prípade sa váha nádob pre potreby reportu vypočíta ako aritmetický priemer váhy danej nádoby za ostatné 3 zbery. Uvedený postup sa uplatní aj v prípade neočakávanej technickej chyby v systéme, v dôsledku ktorej report nebude úplný.
- 7.7.10. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť KOSIT EAST s.r.o. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO 36 211 451, a to v súlade s článkom 6 odsekom 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Spoločnosť KOSIT spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom správy databázy informácií z čipov.
- 7.7.11. V prípade, ak OBJEDNÁVATEĽ nebude využívať SLUŽBY spoločnosti KOSIT tak, ako sú špecifikované v odseku 7.7.1. minimálne počas piatich (5) rokov odo dňa inštalácie čipov, OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje zaplatiť spoločnosti KOSIT náhradu nákladov so zaverením čipového systému, a to náhradu vo výške 3,00 Eur za inštaláciu každého jedného (1) nainštalovaného čipu a náhradu časti obstarávacích nákladov vo výške 1,00 Eur za každý jeden (1) nainštalovaný čip za každých aj neukončených dvanásť (12) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, v ktorých OBJEDNÁVATEĽ nebude využívať SLUŽBY spoločnosti KOSIT počas piatich (5) rokov odo dňa inštalácie čipov. V prípade, ak boli čipy inštalované postupne, za deň inštalácie čipov sa považuje neskorší deň inštalácie čipov. Náhradu nákladov spoločnosť KOSIT vyúčtuje OBJEDNÁVATEĽOVI osobitnou faktúrou; zaplatením náhrady nákladov OBJEDNÁVATEĽOM spoločnosti KOSIT prejdú čipy, bez ďalšieho, do vlastníctva OBJEDNÁVATEĽA.
- 7.7.12. V prípade, ak OBJEDNÁVATEĽ bude využívať SLUŽBY spoločnosti KOSIT tak, ako sú špecifikované v odseku 7.7.1. minimálne počas piatich (5) rokov odo dňa inštalácie čipov

a súčasne ak bude mať voči spoločnosti KOSIT vysporiadané všetky a akékoľvek záväzky, uplynutím doby piatich (5) rokov odo dňa inštalácie čipov prechádzajú všetky odovzdané čipy do vlastníctva OBJEDNÁVATEĽA, tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 7.7.5.4 tohto článku.

- 7.7.13. V prípade, ak OBJEDNÁVATEĽ nebude mať voči spoločnosti KOSIT vysporiadané všetky záväzky v zmysle predchádzajúceho odseku, čipy prejdú do vlastníctva OBJEDNÁVATEĽA okamihom riadneho vysporiadania všetkých záväzkov.

8 PODMIENKY DOVOZU ODPADU DO ZARIADENÍ NA SPRACOVANIE ODPADU ZEVO

- 8.1.1. V záujme zabezpečenia bezpečnosti v areáli ZEVO a dodržiavania pravidiel prevádzkovania ZEVO vyplývajúcich zo zákona, súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a prevádzkových povolení a súhlasov spoločnosti KOSIT, spoločnosť KOSIT umožní dovoz odpadu do areálu ZEVO výlučne za účelom jeho energetického zhodnotenia činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona len za podmienok uvedených nižšie v odsekoch 8.1.2 až 8.1.10.
- 8.1.2. ZEVO z hľadiska jeho technického vybavenia a povahy prevádzky umožňuje pri dodržaní zásad bezpečnosti ochrany zdravia a maximálneho času nevyhnutne potrebného na vyloženie odpadu, dovoz odpadov len prostredníctvom motorových vozidiel a zberných nádob, ktoré umožňujú vyloženie odpadu bez potreby využitia ľudskej sily (ručné vykladanie odpadu).
- 8.1.3. Dovozy odpadu do areálu ZEVO fyzickými osobami – nepodnikateľmi je možný len vo vzťahu k odpadom podľa ustanovenia § 12 odsek 6 zákona za dodržania podmienok podľa odseku 8.1.8, ak zariadenie na zneškodňovanie odpadov je oprávnené prijímať dovezený druh odpadu.
- 8.1.4. Všeobecné podmienky dovozu odpadu vo vzťahu k **osobnému postaveniu dopravcu odpadu**:
- 8.1.4.1. má platný súhlas na nakladanie s odpadom alebo je ako dopravca odpadu zaregistrovaný podľa ustanovenia § 98 ods. 1 a 4 zákona,
- 8.1.4.2. je oprávnený na podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom,
- 8.1.4.3. má povolenie na vykonávanie činnosti nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 t,
- 8.1.4.4. nemá evidované nedoplatky na poisťnom na sociálnom poistení a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti,
- 8.1.4.5. nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu,
- 8.1.4.6. nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- 8.1.4.7. v čase dovozu odpadu nie je v omeškaní s platením svojich záväzkov voči spoločnosti KOSIT a/alebo voči akejkoľvek spoločnosti skupiny KOSIT.
- 8.1.5. **Všeobecné podmienky dovozu odpadu vo vzťahu k technickej spôsobilosti:**
- 8.1.5.1. **Motorové vozidlá**
- a) vstup do zariadenia bude umožnený najmä vozidlám kategórie N2, N3, O3 a O4¹ určených prioritne na zber a prepravu odpadov s platnou STK, EK a účinným poistením za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

¹ Príloha č. 1 k nariadeniu vlády o typoch vozidiel

- pokiaľ nie je v týchto VOP výslovne uvedené inak; uvedené preukazuje vodič vozidla na vyzvanie obsluhy pri vstupe do areálu ZEVO,
- b) vozidlá podľa odseku 8.1.5.1. písm. a) musia byť vybavené mechanizmom umožňujúcim samostatnú manipuláciu s nákladom, ktorý prepravujú, t. j. musia byť vybavené nadstavbou typu PRESS, návesom walkingfloor, ramenovým nakladačom, nakladačom typu Abroll, výklopným návesom, alebo výklopnou korbou. Mechanizmus na manipuláciu s nákladom musí zodpovedať typu zbernej nádoby, v ktorej je odpad prepravovaný,
- c) vozidlá podľa bodu 8.1.5.1 písm. a) a b) musia byť v stave spôsobilom na prevádzku na pozemných komunikáciách; spoločnosť KOSIT si vyhradzuje právo nepustiť do areálu ZEVO motorové vozidlá v stave ohrozujúcom život a zdravie obsluhy zariadenia ZEVO a/alebo jeho prevádzku, najmä, avšak nielen, motorové vozidlá:
- s unikajúcimi prevádzkovými kvapalinami a/alebo ropnými látkami,
 - počas a tesne pred vypaľovaním DPF filtrov, pri ktorých je zvýšené riziko vzniku požiaru od výfukového systému motorového vozidla,
 - s viditeľnými poruchami motora, s dymením, nerovnomerným chodom, kde hrozí riziko poruchy v areáli zariadenia KOSIT alebo v bezprostrednej blízkosti odpadu,
 - bez osvetlenia,
 - s poškodenými pneumatikami, resp. s pneumatikami bez dezénu zodpovedajúcemu terénu a ročnému obdobiu,
 - s uvoľnenými časťami karosérie,
 - s poškodenými fixačnými mechanizmami nákladu odpadu.
- 8.1.5.2. **Zberné nádoby.**
- a) odpad do zariadenia ZEVO je možné doviesť vozidlami podľa odseku 8.1.5.1 tohto článku len v nadstavbe typu PRESS, v zberných nádobách typu Abroll, v tzv. veľkokapacitných kontajneroch alebo voľne uložený na výklopnej korbe alebo výklopnom návese,
- b) zberné nádoby použité na prepravu odpadu:
- musia byť vyrobené podľa platných technických noriem,
 - musia byť technicky spôsobilé podľa uvedených noriem a v prípade nutnosti disponovať aj príslušným oprávnením na ich prevádzkovanie,
 - musia byť vybavené funkčnými bezpečnostnými poistnými prvkami na otváracom mechanizme zberných nádob,
 - musia byť vybavené funkčnými manipulačnými hákmi a čapmi,
- c) zberné nádoby musia byť prekryté prestrešením alebo plachtou na fixovanie uloženého odpadu; odpad uložený v zberných nádobách nesmie presahovať horný okraj zbernej nádoby,
- d) Výklopná korba alebo výklopný náves musí byť prekrytý plachtou na fixovanie uloženého odpadu; uložený odpad nesmie presahovať horný okraj zbernej nádoby.
- 8.1.6. **Osobitné podmienky dovozu komunálneho odpadu a/alebo objemného odpadu vo vzťahu k osobnému postaveniu:**
- 8.1.6.1. Ak odpad dovezie obec sama a prepravovaný komunálny odpad a/alebo objemný odpad vznikol na jej území, preukázanie splnenia podmienok podľa odseku 8.1.4 tohto článku sa nevyžaduje, s výnimkou podmienky podľa ustanovenia odseku 8.1.4.7.
- 8.1.6.2. Ak odpad dovezie obcou založený/zriadený obecný podnik a prepravovaný komunálny odpad a/alebo objemný odpad vznikol na území obce, ktorá založila/zriadila obecný podnik, na tento obecný podnik sa primerane uplatnia ustanovenia odsekov 8.1.4.1 a 8.1.4.2 tohto článku; ostatné podmienky podľa odseku 8.1.4 sa v takomto prípade nevyžadujú, s výnimkou podmienky podľa ustanovenia odseku 8.1.4.7.
- 8.1.7. **Osobitné podmienky dovozu komunálneho odpadu a/alebo objemného odpadu vo vzťahu k technickej spôsobilosti**
- 8.1.7.1. Ak odpad dovezie obec sama a prepravovaný komunálny odpad a/alebo objemný odpad vznikol na jej území:
- a) sa výslovne uvádza, že komunálny odpad a/alebo objemný odpad môže obec doviesť v rámci kategórií vozidiel určených v bode 8.1.5.1.písm. a) aj motorovými vozidlami kategórie N1, O1, O2² a T1, R2, R3, R4³; vozidlá musia mať platnú STK, EK a účinné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 - b) splnenie podmienky podľa odseku 8.1.5.1. písm. a) a b) sa vyžaduje aj v prípade použitia vozidiel kategórie N1, O1, O2² a T1, R2, R3, R4³;
 - c) splnenie podmienok podľa odseku 8.1.5.2. písm. a) a d) sa uplatní rovnako.
- 8.1.7.2. Ak odpad dovezie obcou založený/zriadený obecný podnik a prepravovaný komunálny odpad a/alebo objemný odpad vznikol na území obce, ktorá založila/zriadila obecný podnik:
- a) výslovne súvádza, že komunálny odpad a/alebo objemný odpad môže obecný podnik doviesť v rámci kategórií vozidiel určených v odseku 8.1.5.1. písm. a) aj motorovými vozidlami kategórie N1, O1, O2² a T1, R2, R3, R4³; vozidlá musia mať platnú STK, EK a účinné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla;
 - b) splnenie podmienky podľa odseku 8.1.5.1. písm. b) a c) sa vyžaduje aj v prípade použitia vozidiel kategórie N1, O1, O2² a T1, R2, R3 a R4³;
 - c) splnenie podmienok podľa odseku 8.1.5.2. písm. a) až d) sa uplatní rovnako.
- 8.1.8. **Osobitné podmienky dovozu fyzickými osobami – nepodnikateľmi vo vzťahu k osobnému postaveniu a technickej spôsobilosti:**
- 8.1.8.1. Fyzická osoba – nepodnikateľ môže doviesť odpad podľa ustanovenia § 12 ods. 6 zákona, ktorý vznikol jej vlastnou činnosťou. V takomto prípade sa primerane uplatní ustanovenie odseku 8.1.4.7; splnenie ostatných podmienok podľa odseku 8.1.4 sa nevyžaduje.

² Príloha č. 1 k nariadeniu vlády o typoch vozidiel

³ Článok 4 Nariadenia o vozidlách

- 8.1.8.2. Pri dovoze odpadu podľa bodu 8.1.8.1 tohto odseku sa:
- a) vyslovene uvádza, že odpad môže fyzická osoba – nepodnikateľ dovieť v rámci kategórií vozidiel určených v odseku 8.1.5.1. písm. a) aj motorovými vozidlami kategórie N1, O1, O2² a T1, R2, R3, R4³; vozidlá musia mať platnú STK, EK a účinné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 - a) splnenie podmienky podľa odseku 8.1.5.1. písm. b) a c) tohto článku sa vyžaduje aj v prípade použitia vozidiel kategórie N1, O1, O2² a T1, R2, R3 a R4³;
 - b) splnenie podmienok podľa odseku 8.1.5.2. písm. a) až d) tohto článku sa uplatní rovnako.
- 8.1.9. **Neumožnenie dovozu odpadu na ZEVO**
- 8.1.9.1. Spoločnosť KOSIT je oprávnená neumožniť dovoz odpadu do zariadenia ZEVO dopravcom odpadu alebo osobe dovážajúcej odpad, ak:
- a) prestane spĺňať podmienky osobného postavenia podľa odseku 8.1.4.1 až 8.1.4.7 alebo podľa odseku 8.1.6.1 alebo 8.1.6.2, alebo podľa odseku 8.1.8.1. tohto článku, a to až do preukázania opätovného spĺňania podmienok osobného postavenia, alebo
 - b) na žiadosť spoločnosti KOSIT nepreukáže spĺňanie podmienok osobného postavenia podľa odseku 8.1.10.2 a to až do preukázania spĺňania podmienok osobného postavenia, alebo
 - c) dopravcom odpadu používané motorové vozidlá a/alebo zberné nádoby nesplňajú podmienky podľa odseku 8.1.5.1 a 8.1.5.2,
 - d) dovoz odpadu nie je zabezpečovaný motorovými vozidlami a/alebo zbernými nádobami spĺňajúcimi podmienky podľa odseku 8.1.7.1 alebo 8.1.7.2, alebo podľa odseku 8.1.8.2,
 - e) v čase dovozu odpadu je v omeškaní s platením svojich záväzkov voči spoločnosti KOSIT a/alebo voči akejkoľvek spoločnosti skupiny KOSIT, alebo
 - f) v priebehu posledných 12 mesiacov ním dovážaný odpad nezodpovedal zaradeniu odpadu podľa Katalógu odpadov, ktoré bolo deklarované dopravcom odpadu alebo osobou dovážajúcou odpad pri dovoze odpadu.
- 8.1.10. **Posudzovanie splnenia podmienok osobného postavenia a technickej spôsobilosti:**
- 8.1.10.1. Dopravca odpadu alebo osoba dovážajúca odpad je povinná preukázať spĺňanie podmienok osobného postavenia a technickej spôsobilosti pred uzatvorením zmluvy so spoločnosťou KOSIT za účelom dovozu odpadu do zariadenia ZEVO,
- 8.1.10.2. Spoločnosť KOSIT je oprávnená raz za 6 mesiacov požiadať dopravcu alebo osobu dovážajúcu odpad o preukázanie spĺňania podmienok osobného postavenia, v rozsahu v akom sa uplatňujú.
- 8.2 **SKLÁDKY**
- 8.2.1. Ak je predmetom SLUŽBY zneškodnenie odpadu na SKLÁDKE, ustanovenia odseku 8.1 sa použijú primerane.
- 8.2.2. Tam, kde je v odseku 8.1 použitý výraz „zariadenie ZEVO“, má sa tým na mysli teleso SKLÁDKY. Tam, kde je v odseku 8.1. použitý výraz areál ZEVO, má sa tým na mysli areál zariadenia SKLÁDKY.
- 8.2.3. Spoločný **osobitný režim dovozu odpadu/komunálneho odpadu a/alebo objemného odpadu dopravcom odpadu alebo osobou dovážajúcou odpad:**
- 8.2.3.1. V prípade dovozu odpadu do areálu zariadenia SKLÁDKY dopravcom odpadu alebo osobou dovážajúcou odpad vozidlami inej kategórie ako je

uvedené v odseku 8.1.5.1. písm. a) alebo 8.1.8.2. písm. a), takýto dovoz odpadu z hľadiska zabezpečenia kontinuálneho príjmu odpadu a zohľadnenia času potrebného na vyloženie odpadu podlieha osobitnému režimu:

- a) odpad bude možné dovieť len v rámci prevádzkovateľom SKLÁDKY vyhradeného času na dovoz odpadu takýmito vozidlami a v čase vopred dohodnutom so spoločnosťou KOSIT,
- b) odpad bude možné vyložiť len v priestore na to vyhradenom prevádzkovateľom SKLÁDKY a do ním určených zberných nádob,
- c) v prípade dovozu odpadu s hmotnosťou do jednej (1) tony, bude POSKYTOVATEĽOM účtovaná minimálna cena vo výške ceny za jednu (1) tonu odpadu.

9 OBSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že položky uvedené v prílohe č. 1 k ZMLUVE alebo na inom mieste, ak majú predstavovať rozsah služieb, na poskytovanie ktorých sa spoločnosť KOSIT ZMLUVOU zaväzuje, majú nasledovný obsah:

- 9.1.1. **Energetické zhodnotenie odpadu** – zahŕňa výlučne zhodnotenie odpadu príslušného katalógového čísla v zmysle Katalógu odpadov činnosťou R1 v zmysle prílohy č. 1 k zákonu v ZEVO vrátane jeho váženia;
- 9.1.2. **Zber a odvoz [nádoby xy 1]** – zahŕňa vyprázdnenie odpadu určitého druhu v zmysle Katalógu odpadov z nádoby určitého objemu do vozidla určeného na zber odpadu a vrátenie nádoby na približné miesto jej prevzatia;
- 9.1.3. **Zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov** – zahŕňa prevzatie kontajnera z miesta dohodnutého v ZMLUVE a odovzdanie odpadu na spracovanie do zariadenia na to určeného. Ak sa na tom ZMLUVNÉ STRANY dohodnú, súčasťou tejto SLUŽBY je aj vrátenie kontajnera na miesto jeho prevzatia. Inak platí, že kontajner sa na miesto jeho prevzatia nevracia. ZMLUVNÉ STRANY sa môžu dohodnúť aj na tzv. dovoze kontajnera „na výmenu“. Dovož kontajnera na výmenu spočíva v umiestnení prázdneho kontajnera na miesto kontajnera, ktorý spoločnosť KOSIT následne prevezme a odpad z ktorého odovzdá na spracovanie zariadeniu na to určenému.
- 9.1.4. **Zneškodnenie nebezpečného odpadu** – zahŕňa výlučne prevzatie nebezpečného odpadu na miesto určené na jeho spracovanie, vrátane jeho váženia, a jeho spracovanie.
- 9.1.5. **Zneškodnenie odpadu skládkovaním** – zahŕňa výlučne uloženie odpadu príslušného katalógového čísla v zmysle Katalógu odpadov na skládke vrátane jeho váženia;
- 9.2. Cena za SLUŽBY nezahŕňa prepravu, prenájom kontajnera, ani iné činnosti, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak
- 9.3. Ak je mernou jednotkou ceny za poskytnutie SLUŽBY tzv. obrátka, má sa tým na mysli cesta zo sídla spoločnosti KOSIT alebo niektorej z jej prevádzok, resp. iného miesta, na ktorom sa vozidlo prostredníctvom ktorého sa poskytuje SLUŽBA nachádza, na miesto prevzatia kontajnera, následne na miesto odovzdania odpadu do zariadenia určeného na jeho spracovanie, návrat na miesto prevzatia kontajnera a do východzieho miesta.
- 10 **TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY**
- 10.1. Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený jednostranne zrušiť ZMLUVU aj bez uvedenia dôvodu najneskôr v lehote dvoch (2) pracovných dní odo dňa jej uzatvorenia.
- 10.2. ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený zrušiť ZMLUVU aj po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcom odseku, najneskôr však do momentu začatia poskytovania SLUŽBY; pre tento prípad si ZMLUVNÉ STRANY dojednali odstúpné vo výške zodpovedajúcej 10 % PREDBEŽNEJ CENY, resp. CENY podľa ZMLUVY (ďalej len „ODSTUPNÉ“). ZMLUVA sa

- v prípade jej zrušenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety zrušuje momentom pripísania sumy vo výške ODSÚPNÉHO na bankový účet spoločnosti KOSIT. OBJEDNÁVATEĽ nie je oprávnený zrušiť ZMLUVU podľa tohto odseku v prípade, ak už prijal plnenie záväzku spoločnosti KOSIT alebo jeho časti.
- 10.3. Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN je spoločnosť KOSIT oprávnená jednostranne zrušiť ZMLUVU, ak ani tri (3) dni po márnom uplynutí dňa začatia poskytovania SLUŽBY podľa ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽ nespĺní OSOBNÉ PODMIENKY. Pre prípad zrušenia ZMLUVY spôsobom uvedeným v tomto odseku týchto VOP sa ZMLUVNÉ STRANY dohodli, že spoločnosť KOSIT je oprávnená požadovať od OBJEDNÁVATEĽA zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej 50 % PREDBEŽNEJ CENY, resp. CENY podľa ZMLUVY, ako aj náhradu márne vynaložených skutočných nákladov na dopravu a OBJEDNÁVATEĽ je povinný spoločnosti KOSIT zmluvnú pokutu a náhradu márne vynaložených skutočných nákladov na dopravu v uvedenej výške zaplatiť.
- 10.4. V prípade ak je predmetom plnenia opakované poskytovanie SLUŽBY na určitý čas, alebo poskytovanie SLUŽBY na neurčitý čas, písomnú ZMLUVU je oprávnená vypovedať ktorákoľvek zo ZMLUVNÝCH STRÁN aj bez udania dôvodu s jedno (1) mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej ZMLUVNEJ STRANE.
- 10.5. V prípade, ak predmetom plnenia je poskytovanie SLUŽBY na určitý čas, ZMLUVA zanikne uplynutím tohto času. Ak OBJEDNÁVATEĽ písomne oznámi spoločnosti KOSIT najneskôr 30 dní pred uplynutím času trvania ZMLUVY, že má záujem na ďalšom poskytovaní SLUŽBY, ZMLUVA sa predĺži o čas, na ktorý bola pôvodne dohodnutá, najdlhšie však o jeden (1) rok, a to aj opakovane. Platí však, že pre prijatie a potvrdenie predĺženia ZMLUVY podľa predchádzajúcej vety je nevyhnutný postup podľa článku 3 týchto VOP a pre určenie ceny za SLUŽBU je rozhodujúca nová CENOVÁ PONUKA vypracovaná pre predĺženie ZMLUVY, ak sa ZMLUVNÉ STRANY nedohodnú inak.
- 10.6. ZMLUVA okrem dôvodov uvedených v tomto článku týchto VOP zaniká aj poskytnutím SLUŽBY a zaplatením CENY, ak ide o jednorazové plnenie, ako aj odstúpením od ZMLUVY z dôvodov stanovených ZMLUVOU, týmito VOP a všeobecne záväznymi právnymi predpismi. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej ZMLUVNEJ STRANE.
- 10.7. ZMLUVU je možné ukončiť aj písomnou dohodou ZMLUVNÝCH STRÁN, a to ku dňu v nej uvedenom.
- 10.8. Ukončením ZMLUVY akýmkoľvek spôsobom nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 11 POISTENIE**
- 11.1. POSKYTOVATEĽ má počas poskytovania SLUŽIEB uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním SLUŽIEB mohol OBJEDNÁVATEĽovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť OBJEDNÁVATEĽovi tretie osoby (napr. subdodávateľa spoločnosti KOSIT).
- 11.2. V prípade vzniku poistnej udalosti je spoločnosť KOSIT povinná ihneď informovať OBJEDNÁVATEĽA o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
- 12 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**
- 12.1. Zodpovednosť za vady sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 12.2. Prípadné vady SLUŽBY je OBJEDNÁVATEĽ povinný oznámiť spoločnosti KOSIT ihneď keď vadu zistí, najneskôr však do 24 hodín od nevykonania SLUŽBY riadne a/alebo včas, a to telefonicky na telefónne číslo: 0800 156 748, a následne tieto vady v lehote najneskôr do piatich (5) dní aj písomne potvrdiť emailom na adresu reklamacie@kosit.sk alebo písomnou reklamáciou na adresu sídla spoločnosti KOSIT poštou alebo osobne.
- 12.3. Výsledok šetrenia písomnej reklamácie bude oznámený OBJEDNÁVATEĽovi písomnou formou do 30 dní od jej doručenia. V prípade len telefonickej alebo len osobnej reklamácie bude výsledok šetrenia OBJEDNÁVATEĽovi oznámený iba vo výnimočných prípadoch podľa závažnosti reklamácie.
- 12.4. Na reklamácie uplatnené po uplynutí lehôt uvedených v odseku 12.2 a 12.3 tohto článku spoločnosť KOSIT neprihliada.
- 13 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**
- 13.1. ZMLUVNÉ STRANY zodpovedajú za všetky škody spôsobené porušením povinností, ktoré im vyplývajú zo ZMLUVY, týchto VOP a príslušných právnych predpisov bez ohľadu na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa týchto VOP zo strany spoločnosti KOSIT.
- 13.2. Zodpovednosť za škodu sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, pokiaľ sa ZMLUVNÉ STRANY nedohodnú inak.
- 13.3. Spoločnosť KOSIT nezodpovedá OBJEDNÁVATEĽovi za škodu, ak táto vznikla neposkytnutím súčinnosti OBJEDNÁVATEĽA alebo nesplnením OSOBNÝCH PODMIENOK uvedených v OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI. Spoločnosť KOSIT nie je povinná nahradiť OBJEDNÁVATEĽovi škodu, ak spoločnosť KOSIT konala na základe neúplných, nesprávnych alebo nepresných podkladov, pokynov alebo informácií poskytnutých OBJEDNÁVATEĽOM v súvislosti so zabezpečením predmetu ZMLUVY.
- 13.4. Spoločnosť KOSIT nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody v prípadoch, ak porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, alebo ak sa spoločnosť KOSIT dostala do omeškania v dôsledku omeškania OBJEDNÁVATEĽA.
- 13.5. ZMLUVNÉ STRANY sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností v prípade, ak toto nesplnenie je v dôsledku vyššej moci. ZMLUVNÁ STRANA, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná písomne oznámiť druhej ZMLUVNEJ STRANE bezodkladne, najneskôr do 5 dní od zistenia okolností vyššej moci, že táto skutočnosť nastala.
- 14 SANKCIE**
- 14.1. Spoločnosť KOSIT je oprávnená požadovať od OBJEDNÁVATEĽA zmluvné pokuty vo výške dohodnutej v týchto VOP.
- 14.2. V prípade porušenia povinností zo strany OBJEDNÁVATEĽA podľa článku 7 odseku 7.2.6. a/alebo 7.2.10, je spoločnosť KOSIT oprávnená uplatniť si voči OBJEDNÁVATEĽovi zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej 50 % PREDBEŽNEJ CENY uvedenej v OBJEDNÁVKE alebo v ZMLUVE, ako aj náhradu márne vynaložených skutočných nákladov s tým spojených, a to za každé jedno odmietnutie. Tým nie je dotknutý nárok spoločnosti KOSIT na náhradu škody.
- 14.3. V prípade nedodržania povinností podľa článku 7 odsekov 7.2.7.1 až 7.2.7.15 a/alebo 7.2.9 a/alebo 7.6.1 a/alebo 7.6.3, je spoločnosť KOSIT oprávnená odmietnuť poskytnutie SLUŽBY a uplatniť si voči OBJEDNÁVATEĽovi zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej 20 % PREDBEŽNEJ CENY uvedenej v OBJEDNÁVKE alebo v ZMLUVE a požadovať aj náhradu márne vynaložených skutočných nákladov na dopravu. Tým nie je dotknutý nárok spoločnosti KOSIT na náhradu škody.
- 14.4. V prípade nedodržania povinností podľa článku 7 odseku 7.2.8, je spoločnosť KOSIT oprávnená odmietnuť poskytnutie SLUŽBY a uplatniť si voči OBJEDNÁVATEĽovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,00 EUR za každé jednotlivé porušenie povinností. Tým nie je dotknutý nárok POSKYTOVATEĽA na náhradu škody.
- 14.5. V prípade odmietnutia prevzatia odpadu podľa článku 7 odseku 7.2.13, je spoločnosť KOSIT oprávnená uplatniť si voči OBJEDNÁVATEĽovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,00 EUR, a to za každé jedno odmietnutie. Tým nie je dotknutý nárok spoločnosti KOSIT na náhradu škody.
- 14.6. V prípade odmietnutia prevzatia odpadu podľa článku 7 odseku 7.2.14, je spoločnosť KOSIT oprávnená uplatniť si voči OBJEDNÁVATEĽovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,00 EUR, a to za každé jedno odmietnutie. Tým nie je dotknutý nárok spoločnosti KOSIT na náhradu škody.

- 14.7. V prípade odmietnutia poskytnutia SLUŽBY podľa článku 7 odseku 7.2.15, je spoločnosť KOSIT oprávnená uplatniť si voči OBJEDNÁVATEĽOVI zmluvnú pokutu vo 10.000,00 EUR, a to za každé jedno odmietnutie. Tým nie je dotknutý nárok spoločnosti KOSIT na náhradu škody.
- 14.8. V prípade odmietnutia poskytnutia SLUŽBY podľa článku 7 odseku 7.2.16, je spoločnosť KOSIT oprávnená uplatniť si voči OBJEDNÁVATEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške 20.000,00 EUR, a to za každé jedno odmietnutie. Tým nie je dotknutý nárok spoločnosti KOSIT na náhradu škody.
- 14.9. V prípade porušenia povinností zo strany OBJEDNÁVATEĽA podľa článku 7 odsek 7.6.4 je spoločnosť KOSIT /prevádzkovateľ tohto zariadenia oprávnený vykázať OBJEDNÁVATEĽA z areálu prevádzky bez prevzatia odpadu a uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každé jednotlivé porušenie týchto povinností.
- 14.10. Ak OBJEDNÁVATEĽ ako nájomca poruší povinnosti podľa článku 7 odsek 7.4.2, je spoločnosť KOSIT ako prenajímateľ oprávnená požadovať od OBJEDNÁVATEĽA zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR za každé jednotlivé porušenie. Tým nie je dotknutý nárok spoločnosti KOSIT na náhradu škody.
- 14.11. V prípade vstupu do areálu zariadenia KOSIT alebo člena skupiny KOSIT, ak OBJEDNÁVATEĽ alebo ním poverená osoba poruší zákaz fajčenia v areáli zariadenia KOSIT alebo člena skupiny KOSIT a fajčí a/alebo manipuluje s otvoreným ohňom mimo vyhradených priestorov, s výnimkou miest a pracovísk so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, bude ihneď informovaný o porušení zákazu fajčenia a spoločnosť KOSIT bude oprávnená požadovať od OBJEDNÁVATEĽA zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR za každé jednotlivé porušenie zákazu. Tým nie je dotknutý nárok spoločnosti KOSIT na náhradu škôd spôsobených porušením zákazu.
- 14.12. V prípade vstupu do areálov zariadení KOSIT alebo člena skupiny KOSIT, ak OBJEDNÁVATEĽ alebo ním poverená osoba poruší zákaz fajčenia v areáli zariadenia KOSIT alebo člena skupiny KOSIT a fajčí a/alebo manipuluje s otvoreným ohňom na miestach a pracoviskách so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, bude okamžite vykázaný z prevádzky a ihneď informovaný o porušení zákazu fajčenia. Zároveň spoločnosť KOSIT bude oprávnená požadovať od OBJEDNÁVATEĽA zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každé jednotlivé porušenie zákazu. Tým nie je dotknutý nárok POSKYTOVATEĽA na náhradu škôd tým spôsobených.
- 14.13. Ak OBJEDNÁVATEĽ v lehote splatnosti neuhradí faktúru vystavenú spoločnosťou KOSIT, môže ho spoločnosť KOSIT vyzvať na zaplatenie dlhu písomnou upomienkou. V takomto prípade je OBJEDNÁVATEĽ povinný uhradiť spoločnosti KOSIT paušálnu náhradu administratívnych nákladov za spracovanie a zaslanie upomienky vo výške 5,00 EUR za prvú upomienku a 10,00 EUR za druhú upomienku.
- 14.14. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody môže byť uplatňovaná spoločnosťou KOSIT voči OBJEDNÁVATEĽOVI v plnej výške.
- 15 SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV**
- 15.1. Spoločnosť KOSIT spracúva osobné údaje OBJEDNÁVATEĽA, resp. jeho zástupcu, ktoré mu OBJEDNÁVATEĽ poskytol pred a/alebo pri uzavretí ZMLUVY podľa týchto VOP, v rozsahu ako sú uvedené v OBJEDNÁVKE podľa týchto VOP, to všetko v súlade so zásadami a požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, v skratke GDPR), na zmluvnom právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, resp. podľa § 13, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou zmluvnou podmienkou a ich spracúvanie si nevyžaduje osobitný súhlas

dotknutej osoby, nakoľko je určený na účely plnenia predmetu ZMLUVY a na účely komunikácie s OBJEDNÁVATEĽOM v súvislosti s výkonom práv a povinností oboch ZMLUVNÝCH STRÁN. Takto získané osobné údaje sú uchovávané aj po zániku ZMLUVY výlučne za účelom plnenia práv a povinností stanovených spoločnosťou KOSIT v zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ na dobu nimi stanovenú (účtovné, daňové, archivačné účely). Napríklad účtovné a daňové doklady obsahujúce osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov v súlade s § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade poskytnutia takto získaných osobných údajov tretej strane (napr. koncovému zariadeniu) v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, sú tieto údaje poskytnuté výlučne za účelom riadneho plnenia predmetu ZMLUVY, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v súlade s GDPR, resp. z. č. 18/2018 Z. z.

- 15.2. Transparentné informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou KOSIT v súvislosti s poskytovaním SLUŽBY sú k dispozícii na webovom sídle spoločnosti KOSIT www.kosit.sk a na webovej adrese zodpovednej osoby spoločnosti KOSIT: <https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36205214/gdpr/sk/zakladne-informacie>.

- 15.3. V prípade, ak je pre účely poskytnutia SLUŽBY potrebné spracúvanie osobných údajov jednou ZMLUVNOU STRANOU pre druhú ZMLUVNÚ STRANU, práva a povinnosti ZMLUVNÝCH STRÁN sa spravujú Dohodou o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom podľa čl. 28 GDPR, ktorú v prípade potreby uzatvárajú ZMLUVNÉ STRANY osobitne.

- 15.4. Pokiaľ nie je medzi ZMLUVNÝMI STRANAMI uzatvorená osobitná Dohoda o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom, každá ZMLUVNÁ STRANA má postavenie samostatného prevádzkovateľa a je povinná samostatne plniť povinnosti podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. a ich vykonávacích a ďalších súvisiacich predpisov.

16 OCHRANA SPOTREBITEĽA

- 16.1. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára obchodník so spotrebiteľom
- 16.2. Obchodníkom je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.
- 16.3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.
- 16.4. Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Bez ohľadu na odlišné ustanovenia týchto VOP sa na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, vždy prednostne použijú ustanovenia zákona č. 64/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva. Ustanovenia týchto VOP, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami príslušných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, predovšetkým Občianskeho zákonníka a zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na spotrebiteľskú zmluvu uzatvorenú s OBJEDNÁVATEĽOM nepoužijú.
- 16.5. Spotrebiteľ má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu podľa ustanovenia § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak medzi obchodníkom a spotrebiteľom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR v sekcii ochrana spotrebiteľa: <https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebiteľa/alternativne-riesenie-spotrebiteľských-sporov-1/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebiteľských-sporov-1>. Spotrebiteľ má

právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

17 SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1. Odkazy na články a odseky uvedené v týchto VOP predstavujú odkazy na články a odseky týchto VOP, pokiaľ z príslušného ustanovenia VOP nevyplýva inak.

17.2. **Integrovaný systém manažerstva.** OBJEDNÁVATEĽ berie na vedomie, že spoločnosť KOSIT sa riadi politikou integrovaného manažérského systému podľa požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14 001, ISO 45 001 a EMAS zaväzuje sa dodržiavať všetky pokyny týkajúce sa dodržania zásad tejto politiky súvisiacich s vykonávaním predmetu ZMLUVY, najmä OBJEDNÁVATEĽ berie na vedomie, že v areáloch a prevádzkach spoločnosti KOSIT je prísne zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom mimo vyhradených priestorov (zákaz sa vzťahuje aj na kabíny vozidiel nachádzajúcich sa v týchto areáloch a/alebo prevádzkach). V prípade porušenia zákazu fajčenia podľa predošlej vety je spoločnosť KOSIT oprávnená uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 14 odsek 14.13 a 14.14 týchto VOP.

17.3. **Dôvernoscť.** Všetky informácie poskytnuté podľa ZMLUVY a v súvislosti s ňou sú považované za dôverné a môžu byť použité výhradne pre účely plnenia predmetu ZMLUVY. ZMLUVNÉ STRANY sa zaväzujú DÔVERNÉ INFORMÁCIE, ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané ZMLUVNÝMI STRANAMI na základe ZMLUVY a/alebo v akejkoľvek súvislosti so ZMLUVOU udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, stratou a odcudzením, a to počas plnenia ZMLUVY a v období troch (3) rokov po zániku ZMLUVY. DÔVERNÉ INFORMÁCIE podľa tohto odseku nemôžu byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu ZMLUVNÝCH STRÁN prezradené tretej osobe, najmä ich nemožno poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely plnenia predmetu ZMLUVY, a to ani v období troch (3) rokov po zániku ZMLUVY. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto odseku je poškodená ZMLUVNÁ STRANA oprávnená požadovať od porušujúcej ZMLUVNEJ STRANY zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,00 EUR, a to za každé jedno porušenie. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody spôsobenej porušením povinností podľa tohto odseku.

17.4. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania poškodzujúceho dobrú povest', dobré meno alebo záujmy spoločnosti KOSIT, ako aj akejkoľvek formy ovplyvňovania existujúcich či potenciálnych zmluvných partnerov spoločnosti KOSIT s cieľom ukončenia alebo obmedzenia spolupráce so spoločnosťou KOSIT, a to aj po ukončení ZMLUVY. V prípade porušenia tejto povinnosti je spoločnosť KOSIT oprávnená požadovať od OBJEDNÁVATEĽA za každé takéto porušenie, a to aj opakovane, zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR, a to v lehote určenej vo výzve na jej zaplataenie. Zaplataením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok spoločnosti KOSIT na náhradu škody spôsobenej jej porušením tejto povinnosti zo strany OBJEDNÁVATEĽA.

17.5. **Doručovanie.** Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „PÍSMONOSTI“) budú medzi ZMLUVNÝMI STRANAMI zabezpečované listami doručovacími poštou alebo osobne alebo e-mailom, pokiaľ v objednávke,

v ZMLUVE, v týchto VOP alebo v právnych predpisoch nie je pre určitú formu komunikácie vyhradený len určitý spôsob doručovania. Na účely doručovania sa za písomnú formu komunikácie považuje aj komunikácia prostredníctvom emailu. Ak bola PÍSMONOST' zasielaná poštou, považuje sa za doručenie dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo dňom jej vrátenia odosielateľovi bez ohľadu na dôvod nedoručenia, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa objednávky vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo doručované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 14.00 hod., považuje sa za doručenie v momente prenosu resp. doručenia oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

17.6. ZMLUVNÉ STRANY sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné vykonanie doručenia PÍSMONOSTI, najmä všetky zmeny údajov týkajúcich sa uzavretej ZMLUVY, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, miesta podnikania alebo bydliska, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie. Ak niektorá ZMLUVNÁ STRANA nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat', že neobdržala akékoľvek OZNÁMENIE, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. V pochybnostiach platí, že dotknutá ZMLUVNÁ STRANA zmenu preukázateľne neoznámila druhej ZMLUVNEJ STRANE.

17.7. **Rozhodné právo a právomoc.** Tieto VOP, objednávka a ZMLUVA sa spravujú zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Právne vzťahy neupravené ZMLUVOU sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka z. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi. Nájom kontajnerov sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ochrana osobných údajov sa spravuje Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

17.8. Prípadné spory budú ZMLUVNÉ STRANY riešiť v prvom rade zmierlivo vo forme písomnej dohody. Ak k zmieri nedôjde, súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa Zmluvy.

17.9. Uzatvorením ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽ bez výhrad pristupuje k týmto VOP.

17.10. Meniť alebo dopĺňať tieto VOP je výlučne vyhradené spoločnosti KOSIT, obmedziť alebo vylúčiť účinnosť ustanovení týchto VOP je možné len na základe vzájomnej písomnej dohody ZMLUVNÝCH STRÁN.

17.11. Ak sa niektoré ustanovenia VOP stanú neplatné, ostatné ustanovenia tým nie sú dotknuté.

17.12. Spoločnosť KOSIT si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách bude ZMLUVNÉ STRANY informovať zverejnením nového znenia VOP na webovom sídle www.kosit.sk s uvedením dátumu platnosti a účinnosti nového znenia VOP, pokiaľ sa v ZMLUVE nedohodne inak. V prípade ak OBJEDNÁVATEĽ nesúhlasí s novým znením VOP, je oprávnený doručiť spoločnosti KOSIT písomné odstúpenie od ZMLUVY najneskôr do 15 dní od účinnosti nového znenia VOP, a to aj v prípade, že sa s novým znením VOP neoboznámil, v opačnom prípade sa VOP stávajú súčasťou existujúcej ZMLUVY.

17.13. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa **1. júna 2025** a sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti KOSIT www.kosit.sk.

Ing. Lucia Šprinc, MBA
generálna riaditeľka

Onofrej Lukáš, Mgr.
starosta